



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 12

Die Umsatzbesteuerung im Binnenmarkt (Teil I)

56

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG	1
II.	HARMONISIERUNG DER UMSATZSTEUER IN DER EU	2
1.	Allgemeines	2
2.	Aktuelle Umsatzsteuersätze innerhalb der EU	2
3.	Das innergemeinschaftliche Kontrollsystem	3
3.1	Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.)	3
3.2	Die Zusammenfassende Meldung	4
III.	INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG UND INNERGEMEINSCHAFTLICHER ERWERB	5
1.	Der innergemeinschaftliche Erwerb nach §1a UStG	5
1.1	Allgemeines	5
1.2	Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Erwerbs	5
1.2.1	Grenzüberschreitende Warenbewegung	6
1.2.2	Anforderungen an den Lieferer	7
1.3	Anforderungen an den Erwerber	7
1.4	Ausnahmen von der Erwerbsbesteuerung	8
1.4.1	Erwerb durch Schwellenerwerber	8
1.4.2	Beurteilung der Erwerbsschwelle	9
1.4.3	Option zur Erwerbsbesteuerung	10
1.4.4	Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren	10
1.5	Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs	11
1.5.1	Das Bestimmungsland als Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs	11
1.5.2	Sonderregelung bei der Verwendung einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaats	11
1.6	Steuerbefreiungen beim innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen	13
1.7	Die Bemessungsgrundlage für den innergemeinschaftlichen Erwerb	14
1.8	Entstehung der Steuerschuld und Steuerschuldner	14
1.9	Abzug der Erwerbsteuer als Vorsteuer	15
1.9.1	Abzug der Steuer in den Fällen des § 3d Satz 1 UStG	15
1.9.2	Kein Vorsteuerabzug bei fiktivem innergemeinschaftlichem Erwerb nach § 3d Satz 2 UStG	15
2.	Die innergemeinschaftliche Lieferung (§ 6a UStG)	16
2.1	Allgemeines	16
2.2	Voraussetzungen der Steuerbefreiung	16
2.2.1	Grenzüberschreitende Warenbewegung	16
2.2.2	Anforderungen an den Abnehmer	18
2.2.3	Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland	19



2.2.4	Das Verwenden einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaates	19
2.2.5	Die Angabe des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung	19
2.2.6	Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstands	20
2.3	Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung	21
2.4	Vertrauensschutz	22
2.5	Die Abrechnung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen	22
3.	Innergemeinschaftliches Verbringen von Gegenständen	22
3.1	Allgemeines	22
3.2	Das innergemeinschaftliche Verbringen als fiktive innergemeinschaftliche Lieferung	23
3.3	Das innergemeinschaftliche Verbringen als fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb	24
3.4	Verbringen in ein Auslieferungs- bzw. Konsignationslager	24
3.5	Verbringen zu einer nicht nur vorübergehenden Verwendung	26
3.5.1	Der Art nach vorübergehende Verwendung	27
3.5.2	Verbringen zu einer nicht nur befristeten Verwendung	29
3.6	Bemessungsgrundlage bei Verbringungsfällen	29
3.7	Entstehung der Steuerschuld	30
3.8	Rechnungsstellung	30
IV.	ÜBUNGSFALL	31
1.	Sachverhalt	31
2.	Aufgabe	31
3.	Lösungshinweise	32

I. HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG



PRÜFUNGSTIPP

In den letzten zehn Prüfungsjahren wurden jährlich innergemeinschaftliche Sachverhalte geprüft. Dabei waren nahezu alle Themenbereiche Prüfungsgegenstand. Schwerpunkte lassen sich dennoch feststellen, so dass die innergemeinschaftliche Lieferung, der innergemeinschaftliche Erwerb, innergemeinschaftliche Reihengeschäfte und die Steuerschuldumkehr bei Leistungen von Unternehmern aus dem Ausland regelmäßig geprüft wurden, wie sich aus nachfolgender Übersicht im Detail ergibt.

Steuerberaterprüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe (ohne Ortsbestimmung nach § 3a UStG und § 13b UStG)
2024	Innergemeinschaftliche Erwerbe nach § 3d Satz 1 und Satz 2 UStG, innergemeinschaftliches Reihengeschäft, im Ausland steuerbare Lieferung
2023	Innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 3d Satz 1 und Satz 2 UStG, Vereinfachungsregelung für Verbringen bei Kommissionsgeschäften (Abschn. 1a.2 Abs. 7 UStAE), innergemeinschaftliches Reihengeschäft
2022	Innergemeinschaftliches Reihengeschäft, innergemeinschaftliche Lieferung, § 6a UStG
2021	Innergemeinschaftlicher Erwerb im Rahmen eines innergemeinschaftlichen Reihengeschäfts, § 1a UStG
2020	Innergemeinschaftliche Lieferung, § 6a UStG, Innergemeinschaftlicher Erwerb durch Verbringen, § 1a Abs. 2 UStG
2019	Innergemeinschaftliche Lieferung, § 6a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb durch Verbringen im Rahmen einer Sicherungsübereignung, § 1a Abs. 2 UStG
2018	Innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 3d Satz 2 UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb durch Verbringen, Versandhandelsregelung (§ 3c UStG)
2017	Innergemeinschaftlicher Erwerb durch Kleinunternehmer ohne Überschreiten der Erwerbsschwelle bzw. durch Istversteuerer (§ 1a UStG)
2016	Innergemeinschaftliches Reihengeschäft mit privatem Endabnehmer; kein Fall des § 3c UStG, da Endabnehmer Ware selbst abholt, innergemeinschaftlicher Erwerb (§ 1a UStG)
2015	Innergemeinschaftlicher Erwerb eines neuen Fahrzeugs (§ 1b UStG) im Rahmen eines Reihengeschäfts, innergemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeugs (§ 2a UStG); nachträglicher Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 4a UStG



PRÜFUNGSTIPP

Insbesondere in grenzüberschreitenden Sachverhalten empfehlen wir bei der Klausurlösung eine Veranschaulichung des Falls anhand von Schaubildern, um die einzelnen Leistungsbeziehungen, die Ansässigkeit der jeweiligen Unternehmer in unterschiedlichen Staaten sowie die Warenbewegungen graphisch darzustellen.



II. HARMONISIERUNG DER UMSATZSTEUER IN DER EU

1. Allgemeines



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 12 – Überblick – v10423

Der seit 1.1.1993 bestehende **Binnenmarkt** ist als ein Raum ohne Binnengrenzen definiert, in dem der **freie Verkehr** von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des EU-Vertrags gewährleistet ist. Damit entfielen grundsätzlich alle Zollförmlichkeiten im grenzüberschreitenden Warenverkehr innerhalb der EU, so dass ein neues Besteuerungssystem für den Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft gefunden werden musste.

Die Grenzkontrollen wurden durch ein **innergemeinschaftliches, IT-gestütztes Kontrollsystem** ersetzt, das die Unternehmer zusätzlichen Belastungen aussetzt. Inzwischen ist diese Regelung, die ursprünglich als Übergangsregelung gedacht war, seit mehr als zwanzig Jahren in Kraft. Es erscheint zweifelhaft, ob der gemeinsame Schritt der EU-Staaten zu einem Besteuerungssystem nach dem Ursprungsland-Prinzip (Schaffung eines echten Binnenmarkts) noch gelingen wird. Einen erneuten Versuch startete die Europäische Kommission aktuell im Rahmen ihres MwSt-Aktionsplans.

Am 28.11.2006 wurde die Richtlinie 2006/112/EG des Rats über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem verabschiedet. Mit dieser in Deutschland als „Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (**MwStSystRL**)“ bezeichneten Regelung wurde insbesondere die **6. EG-Richtlinie** mit Wirkung zum 1.1.2007 neu gefasst und aufgehoben. Die MwStSystRL ist in den Beck'schen Steuergesetzen unter Nr. 550 abgedruckt. Daneben steht die Mehrwertsteuer-Verordnung (**MwStVO** bzw. EU-Verordnung 282/2011 vom 15.3.2011). Die MwStVO ist unmittelbar geltendes Recht, die, im Gegensatz zur MwStSystRL, keines weiteren Umsetzungsaktes in nationales Recht bedarf. Sie finden die MwStVO abgedruckt in den Beck'schen Steuergesetzen, Nr. 550a.

2. Aktuelle Umsatzsteuersätze innerhalb der EU

Ohne die Berücksichtigung von sog. **Null-Sätzen** (Steuerbefreiung mit Berechtigung zum Vorsteuerabzug für inländische Umsätze, die es in sieben EU-Mitgliedstaaten gibt) gelten in den EU-Mitgliedstaaten, Stand August 2025, die folgenden Steuersätze (ohne Sonderregelungen bzgl. Corona-Pandemie):

EU-Mitglied-staat	Normal-steuersatz	Ermäßigter Steuersatz	EU-Mitglied-staat	Normal-steuersatz	Ermäßigter Steuersatz
Belgien	21	6; 12	Malta	18	5; 7
Bulgarien	20	9	Niederlande	21	9
Dänemark	25	–	Österreich	20	10; 13
Deutschland	19	7	Polen	23	5; 8
Estland	24	9; 13	Portugal	23	6; 13
Finnland	25,5	10; 14	Rumänien	21	11
Frankreich	20	2,1; 5,5; 10	Schweden	25	6; 12
Griechenland	24	6; 13	Slowakei	23	5; 19
Irland	23	4,8; 9; 13,5	Slowenien	22	5; 9,5

EU-Mitglied-staat	Normal-steuersatz	Ermäßigter Steuersatz	EU-Mitglied-staat	Normal-steuersatz	Ermäßigter Steuersatz
Italien	22	4; 5; 10	Spanien	21	4; 10
Kroatien	25	5; 13	Tschechien	21	12
Lettland	21	5; 12	Ungarn	27	5; 18
Litauen	21	5; 9	Zypern	19	3; 5; 9
Luxemburg	17	3; 8; 14			

Die erheblich differierenden Steuersätze machen deutlich, welche Probleme sich hinsichtlich des Geschäftsverkehrs mit Abnehmern ergeben, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind (Privatpersonen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kleinunternehmer usw.). In diesem Bereich würden bei einer vollständigen Umsatzbesteuerung nach dem Ursprungsland-Prinzip insbesondere auf dem Markt **hochpreisiger Güter** (z. B. Pkw) erhebliche **Wettbewerbsverzerrungen** auftreten, solange die EU-Mitgliedstaaten diese unterschiedlich hohen Steuersätze anwenden.



HINWEIS

Die Europäische Kommission hat dem Rat der EU einen Richtlinienänderungsvorschlag (COM (2018) 20 final) zur Neuregelung der Steuersätze unterbreitet, über den aber bislang noch keine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten erzielt werden konnte.

3. Das innergemeinschaftliche Kontrollsystem

Der Wegfall der Grenzkontrollen im innergemeinschaftlichen Handel seit 1.1.1993 und das grundsätzliche Festhalten am **Bestimmungslandprinzip** für Lieferungen innerhalb der EU machen es erforderlich, die korrekte Besteuerung im innergemeinschaftlichen Handel auf eine andere Weise als durch Grenzkontrollen zu überwachen, um eine Besteuerung sicherzustellen.

Damit die EU-Mitgliedstaaten die für die Durchführung der Kontrollen erforderlichen Daten erhalten, wird EU-weit jedem Unternehmer, der sich am innergemeinschaftlichen Handel beteiligt, eine **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)** erteilt, die sich (zumindest in Deutschland) von seiner nationalen Steuernummer unterscheidet. Außerdem werden diese Unternehmer verpflichtet, Meldungen über ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen, sonstigen Leistungen, über innergemeinschaftliches Verbringen und Konsignationslagerregelungen (**Zusammenfassende Meldung – ZM**) abzugeben. Daneben muss der innergemeinschaftliche Warenverkehr auch in der Intrahandelsstatistik erfasst werden (sog. **Intrastat-Meldung**). Zweck ist die Erhebung des gegenseitigen tatsächlichen Warenverkehrs zwischen Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten (Versendungen und Eingänge).

3.1 Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer – v10294

Die USt-IdNr. dient im Rahmen des Kontrollsystems der **Identifizierung** der am innergemeinschaftlichen Handel beteiligten Unternehmer. Zu diesem Zweck sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, alle Personen, denen sie eine USt-IdNr. erteilt haben, mit Namen und Anschrift in einer elektronischen Datenbank zu speichern.



Die USt-IdNr. fungiert daher wie eine Art Personalausweis, da sie ihren Inhaber als umsatzsteuerlichen Unternehmer oder als Person, die die Umsatzsteuer schuldet, ausweist. Die USt-IdNr. ist für **innergemeinschaftliche Transaktionen** unabdingbar.

Nach § 27a UStG (Abschn. 27a.1 UStAE) kann die USt-IdNr. beim **Bundeszentralamt für Steuern beantragt** werden. Voraussetzung hierfür ist, dass eine **gültige Steuernummer** vom jeweiligen zuständigen Finanzamt erteilt wurde. Jeder Unternehmer erhält nur eine USt-IdNr. Im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft erhalten allerdings sowohl der Organträger als auch die Organgesellschaft jeweils eine USt-IdNr. (Abschn. 27a.1 Abs. 3 UStAE).

Die Gültigkeit der USt-IdNr. eines Abnehmers (z. B. für Zwecke der innergemeinschaftlichen Lieferung), kann sich der Unternehmer vom BZSt bestätigen lassen (§ 18e UStG; Abschn. 18e.1 UStAE). Das BZSt stellt hierfür ein Online-Portal zur Verfügung. Die Anfrage kann sich auf die Gültigkeit einer ausländischen USt-IdNr. beschränken (**einfache** Bestätigungsanfrage – Abschn. 18e.1 Abs. 3 UStAE) oder auch die Überprüfung des Namens und der Anschrift der Person einschließen, deren USt-IdNr. überprüft werden soll (**qualifizierte** Bestätigungsanfrage – Abschn. 18e.1 Abs. 4 UStAE).



HINWEIS

Die im Rahmen des § 6a Abs. 4 UStG dem Unternehmer obliegende Sorgfaltspflicht kann nur durch eine qualifizierte Bestätigungsabfrage erfüllt werden.

3.2 Die Zusammenfassende Meldung



PRÜFUNGSTIPP

Durch die allgemeinen Hinweise in der schriftlichen Steuerberaterprüfung kann von einer Richtigkeit der Zusammenfassenden Meldung ausgegangen werden. Für die mündliche Steuerberaterprüfung sind grundlegende Kenntnisse der Zusammenfassenden Meldung – insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung im Rahmen der Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung – notwendig.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Die zusammenfassende Meldung – v10295

§ 18a UStG verpflichtet die Unternehmer, ihre innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und ihre sonstigen Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG, für die der im EU-Ausland ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet, sowie den Abnehmer im Rahmen einer Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG in einer **monatlich oder vierteljährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) elektronisch** einzureichenden Zusammenfassenden Meldung zu erklären. Durch die Zusammenfassende Meldung erheben die EU-Mitgliedstaaten von den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Unternehmern diejenigen Daten, die zur Kontrolle der Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich sind. Die korrekte Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers einer innergemeinschaftlichen Lieferung in einer Zusammenfassenden Meldung ist zudem Voraussetzung zur Geltendmachung der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1b UStG.

III. INNERGEMEINSCHAFTLICHE LIEFERUNG UND INNERGEMEINSCHAFTLICHER ERWERB

1. Der innergemeinschaftliche Erwerb nach §1a UStG



PRÜFUNGSTIPP

Die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs ist sehr prüfungsrelevant. In den vergangenen zehn Jahren wurde diese Thematik nahezu jährlich zum Gegenstand der Teilklausur Umsatzsteuer der Steuerberaterprüfung gemacht.

1.1 Allgemeines

Die **Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs** ist seit 1.1.1993 an die Stelle der Besteuerung der Einfuhr bei grenzüberschreitenden Warenbewegungen innerhalb der Gemeinschaft getreten. Soweit es sich hierbei um Warenbewegungen im unternehmerischen Bereich (von Unternehmen zu Unternehmen bzw. Betriebsstätte zu Betriebsstätte) oder um Erwerb durch juristische Personen handelt, tritt – abgesehen von Ausnahmen – an die Stelle der Einfuhrumsatzsteuer der Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs.

Der **innergemeinschaftliche Erwerb** korrespondiert mit der **innergemeinschaftlichen Lieferung** (§ 6a UStG). Durch die Steuerbefreiung dieser Lieferung, ohne dass der Vorsteuerabzug versagt wird (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), wird der Liefergegenstand von der Umsatzsteuer des Ursprungslands entlastet. Durch die Besteuerung des Erwerbs wird die umsatzsteuerliche Belastung des Liefergegenstands im Bestimmungsland gewährleistet.



HINWEIS

Der innergemeinschaftliche Erwerb und die innergemeinschaftliche Lieferung hängen wie Siamesische Zwillinge zusammen, das eine Tatbestandsmerkmal ist ohne das andere nicht denkbar.

Der systematische Zusammenhang zwischen innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftlichem Erwerb führt allerdings zu **keiner rechtlichen Abhängigkeit** der Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland von der tatsächlichen Gewährung der Steuerbefreiung für die Lieferung im Ursprungsland. Dies bedeutet, dass der innergemeinschaftliche Erwerb im Bestimmungsland **auch dann zu versteuern** ist, wenn die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung im Ursprungsland (z. B. wegen fehlenden Buch- oder Belegnachweises) **versagt** wird.

1.2 Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Erwerbs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Erwerbs – v10292

Ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt i. S. v. § 1a UStG liegt vor, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats (§ 1a Abs. 1 Nr. 1 UStG).
- Der Abnehmer ist entweder ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt (§ 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a UStG), oder eine juristische Person (§ 1a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a oder b UStG).



- Der Lieferer ist ein Unternehmer, der die Lieferung gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens bewirkt, und die Lieferung ist nicht in dem EU-Mitgliedstaat, der für die Besteuerung des Lieferers zuständig ist, aufgrund der Sonderregelung für Kleinunternehmer steuerfrei (§ 1a Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b UStG).
- Der Erwerb erfolgt im Inland (§ 3d UStG, § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG).

1.2.1 Grenzüberschreitende Warenbewegung

Ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb setzt insbesondere voraus, dass an den Abnehmer (Erwerber) eine Lieferung ausgeführt wird und der Gegenstand dieser Lieferung aus dem **Gebiet eines EU-Mitgliedstaats** in das **Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats** oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebiete gelangt.



HINWEIS

Der innergemeinschaftliche Erwerb setzt zwingend einen physischen Grenzübertritt des Gegenstands voraus. Deshalb kann ein innergemeinschaftlicher Erwerb nur im Rahmen einer bewegten Lieferung vorkommen. Ruhende Lieferungen können folglich nicht zu innergemeinschaftlichen Erwerben führen (z. B. eine ruhende Lieferung im Reihengeschäft).

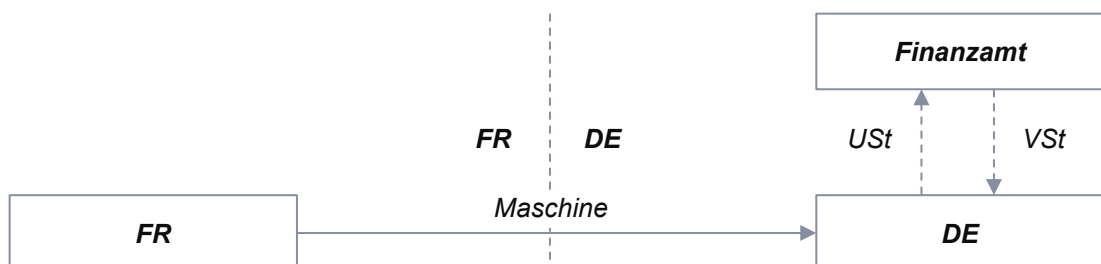
▶ Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE bestellt bei dem französischen Unternehmer FR eine Maschine, die FR durch einen Spediteur von Frankreich zu DE nach Deutschland transportieren lässt.

▶ Lösung:

Obwohl DE nicht Lieferer, sondern Abnehmer der Maschine ist, verwirklicht er den Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs in Deutschland (§ 1a Abs. 1 UStG).

Die sog. Erwerbsteuer hat DE im Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung zu erklären und kann – soweit er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist – diese als Vorsteuer wieder abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG).



Aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats bzw. aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in eines der in § 1 Abs. 3 UStG genannten Gebiete gelangt ein Gegenstand auch dann, wenn ihn der Lieferer aus einem **Drittland** in das Gemeinschaftsgebiet **einführt** und der Gegenstand im Gebiet eines EU-Mitgliedstaats der **Einfuhrumsatzsteuer** unterworfen wird, bevor er in das Gebiet des anderen EU-Mitgliedstaats gelangt (Abschn. 1a.1 Abs. 1 Satz 4 UStAE).

▶ Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE bestellt bei dem norwegischen Unternehmer NO einen Posten Möbel. NO befördert die Waren über Dänemark nach Deutschland. Dabei entrichtet er an der dänischen Grenze Einfuhrumsatzsteuer.



1.4 Ausnahmen von der Erwerbsbesteuerung

1.4.1 Erwerb durch Schwellenerwerber



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erwerb durch Schwellenerwerber (Exoten) – v10293

Nach § 1a Abs. 3 UStG liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb bei bestimmten Erwerbern **nicht** vor, wenn ihr Erwerb unter einer Bagatellgrenze (der **Erwerbsschwelle**) liegt. An die Stelle der Erwerbsbesteuerung tritt in diesen Fällen die Besteuerung der Leistung des liefernden Unternehmers, die nach den rechtlichen Gegebenheiten in dessen EU-Mitgliedstaat entweder im Ursprungsland oder im Bestimmungsland durchzuführen ist. Beim Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren kommt der Erwerbsschwelle keine Bedeutung zu (insoweit verweisen wir auf die weiteren Ausführungen im Lehrbrief Umsatzsteuer 13).

In § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG sind diejenigen **Erwerber** im Einzelnen (und abschließend) aufgeführt, bei denen eine Erwerbsbesteuerung grundsätzlich unterbleibt. Diese **sog. Exoten (Schwellenerwerber)** sind im Einzelnen:

- Unternehmer, die nur vorsteuerschädlich steuerfreie Umsätze ausführen,
- nach Durchschnittssätzen besteuerte Land- und Forstwirte (§ 24 UStG),
- nicht unternehmerisch erwerbende juristische Personen.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2017 erwarb ein Kleinunternehmer (2017 zählten die Kleinunternehmer noch zu den besonderen Unternehmern) innergemeinschaftlich. Hier werden die allgemeinen Hinweise in der Prüfung relevant. Regelmäßig gelten diese als überschritten, so dass auch bei einem Schwellenerwerber ein innergemeinschaftlicher Erwerb anzunehmen ist. In der Prüfung 2017 war dies jedoch nicht der Fall.

Die Erwerbsbesteuerung unterbleibt aber nur dann, wenn die eben genannten Erwerber die **Erwerbsschwelle** nicht erreichen und auf die Anwendung der Erwerbsschwelle nicht verzichtet haben.

Diese Erwerber unterliegen dann nicht der Erwerbsbesteuerung, wenn der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UStG (§ 10 Abs. 1 UStG) den Betrag von **12.500 €** im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Bleibt der Gesamtbetrag der Erwerbe unter dieser **Erwerbsschwelle** und wird auf die Anwendung der Erwerbsschwelle **nicht verzichtet** (§ 1a Abs. 4 UStG), so werden die in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneten Unternehmer und nicht unternehmerisch tätigen juristischen Personen **wie private Endverbraucher** behandelt, mit der Folge, dass ein innergemeinschaftlicher Erwerb nicht zu versteuern ist (ausgenommen sind neue Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtige Waren).



HINWEIS

Wenn aus diesen Gründen kein innergemeinschaftlicher Erwerb im Inland besteuert wird, sind die entsprechenden Lieferungen stets im anderen EU-Mitgliedstaat steuerbar und steuerpflichtig, wenn der Abnehmer den Gegenstand vom anderen EU-Mitgliedstaat in das Inland befördert oder versendet.

Wird der Liefergegenstand jedoch durch den Lieferer oder einen von ihm beauftragten Dritten aus dem anderen EU-Mitgliedstaat in das Inland befördert oder versendet, so kann die Lieferung als im Inland ausgeführt gelten, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 3c UStG greifen (vgl. Lehrbrief Umsatzsteuer 13).

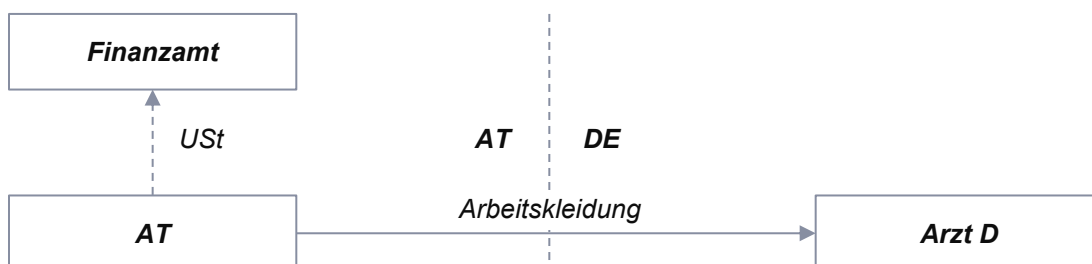
Beispiel:

Der deutsche Allgemeinarzt D kauft in Österreich beim österreichischen Unternehmer AT Arbeitskleidung für sein Unternehmen und nimmt sie selbst direkt mit nach Deutschland. D überschreitet die Erwerbsschwelle nicht.

Lösung:

D ist Arzt mit ausschließlich steuerfreien Ausgangsumsätzen nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG und damit ein Erwerber nach § 1a Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG. Da er die Erwerbsschwelle nach § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG nicht überschreitet (und er auch nicht auf sie verzichtet, vgl. Abs. 4), liegt kein innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 1a Abs. 1 UStG vor.

AT erbringt eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) mit Ort in Österreich (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG bzw. der entsprechenden Bestimmung des öUStG). Diese Lieferung ist in Österreich auch umsatzsteuerpflichtig, da die Voraussetzungen für eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung nicht vorliegen; es fehlt an der Erwerbsbesteuerung von D in Deutschland (vgl. die den § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG entsprechenden Bestimmungen des öUStG).



1.4.2 Beurteilung der Erwerbsschwelle

Bei der Bemessung, ob die Erwerbsschwelle erreicht wird, ist der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe nach § 1a Abs. 1 und Abs. 2 UStG **aus allen EU-Mitgliedstaaten** maßgebend. Dabei sind zunächst die Entgelte für die Lieferungen an den Erwerber anzusetzen, die an ihn durch andere Unternehmer im Rahmen ihres Unternehmens aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet bewirkt worden sind, soweit diese Unternehmer nach dem Recht ihres EU-Mitgliedstaats keine Kleinunternehmer sind.

Im Falle des **Verbringens von Gegenständen** durch den Unternehmer aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland (§ 1a Abs. 2 UStG) fehlt es zwar an einem Entgelt im Sinne einer Gegenleistung. Da in § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG auch auf den Abs. 2 verwiesen wird, ist es notwendig, auch diesen Erwerb einzubeziehen, und zwar mit der sich aus § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG ergebenden Bemessungsgrundlage.



Bei der Prüfung der Frage, ob die Erwerbsschwelle überschritten ist, muss auf zwei Zeiträume abgestellt werden.

- Ist die Erwerbsschwelle von 12.500 € im **vorangegangenen Kalenderjahr** überschritten worden, unterliegt mit Beginn des darauffolgenden Jahres in diesem Kalenderjahr jeder Erwerb der Besteuerung nach § 1a Abs. 1 und Abs. 2 UStG.
- Hat der Gesamtbetrag der Entgelte im vorangegangenen Kalenderjahr den Betrag von 12.500 € nicht überstiegen, greift die Ausnahmeregelung des § 1a Abs. 3 UStG nur ein, wenn der Gesamtbetrag der Entgelte im **laufenden Kalenderjahr** den Betrag von 12.500 € **voraussichtlich** nicht übersteigen wird. Nach welchen Kriterien die Prognose für das laufende Kalenderjahr anzustellen ist, wird im Gesetz nicht aufgezeigt.

Bei laufenden Geschäftsbeziehungen mit anderen EU-Mitgliedstaaten wird man aus der Entwicklung der vergangenen Jahre und den Planungen für das beginnende Kalenderjahr Grundlagen für diese Prognose gewinnen können. Maßgebend sind die **zu Beginn** des Kalenderjahrs **vorhersehbaren Verhältnisse**. Wird die Erwerbsschwelle im Laufe des Jahres überschritten, bleibt dies ohne Auswirkung (Abschn. 1a.1 Abs. 2 Satz 5 UStAE).

Beginnt ein in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneter Erwerber seine unternehmerische Tätigkeit bzw. seine Existenz als juristische Person, so kann nur auf die **im laufenden Kalenderjahr** zu erwartenden innergemeinschaftlichen Erwerben abgestellt werden.



PRÜFUNGSTIPP

Meist lautet der Bearbeitungshinweis in den Klausuren der Steuerberaterprüfung, dass Erwerbsschwellen ggf. überschritten wurden. Das Überschreiten der Erwerbsschwelle musste jedoch unabhängig davon, welcher Hinweis in der Prüfung enthalten war, noch nie im Detail geprüft werden.

1.4.3 Option zur Erwerbsbesteuerung

Die in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneten Erwerber, die die Erwerbsschwelle nicht überschreiten und daher von der Besteuerung des Erwerbs ausgenommen wären, können nach § 1a Abs. 4 Satz 1 UStG **auf die Anwendung des § 1a Abs. 3 UStG verzichten**. Ihre innergemeinschaftlichen Erwerbe sind dann nach den allgemeinen Grundsätzen im Inland zu versteuern. Von der Möglichkeit des Verzichts werden diese Erwerber zweckmäßigerweise immer dann Gebrauch machen, wenn andernfalls die Besteuerung der an sie erbrachten Lieferungen in einem EU-Mitgliedstaat erfolgen müsste, in dem ein **höherer Steuersatz** als im Inland gilt.

Nach § 1a Abs. 4 Satz 2 UStG gilt als **Verzicht** die Verwendung einer dem Erwerber erteilten USt-IdNr. gegenüber dem Lieferer. Der Verzicht bindet den Erwerber für mindestens **zwei Kalenderjahre** (§ 1a Abs. 4 Satz 3 UStG). Er gilt über diesen Zeitraum hinaus weiter, wenn ihn der Erwerber nicht widerruft. Regelungen über den Widerruf enthält das Gesetz nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Widerruf für ein volles Kalenderjahr erfolgen muss. Er sollte spätestens mit dem ersten Erwerb bzw. der ersten sonst fälligen Voranmeldung für dieses Kalenderjahr erklärt werden.

1.4.4 Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchssteuerpflichtiger Waren

Die Ausnahmeregelung des § 1a Abs. 3 UStG gilt nach § 1a Abs. 5 Satz 1 UStG **nicht** beim **Erwerb neuer Fahrzeuge** und **verbrauchssteuerpflichtiger Waren**. Der Begriff der neuen Fahrzeuge ergibt sich aus § 1b UStG. Verbrauchssteuerpflichtige Waren sind nach § 1a Abs. 5 Satz 2 UStG Mineralöle, Alkohol und alkoholische Getränke sowie Tabakwaren. Der Erwerb dieser Gegenstände unterliegt stets der Erwerbsteuer, auch wenn die in § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG bezeichneten Erwerber die Erwerbsschwelle von 12.500 € nicht überschreiten.

1.5 Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Orte des innergemeinschaftlichen Erwerbs – v10242

Der in § 1a UStG geregelte innergemeinschaftliche Erwerb ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG nur steuerbar, wenn er **im Inland** erfolgt. § 1a UStG bedurfte daher einer ergänzenden Regelung, die den Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs festlegt. Hierfür legt § 3d UStG zwei Orte fest, die **nebeneinander** zur Anwendung kommen können.



HINWEIS

Es wird dabei der **Grundsatz durchbrochen**, dass ein bestimmter Umsatz nur an einem bestimmten Ort erbracht werden kann.

1.5.1 Das Bestimmungsland als Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs

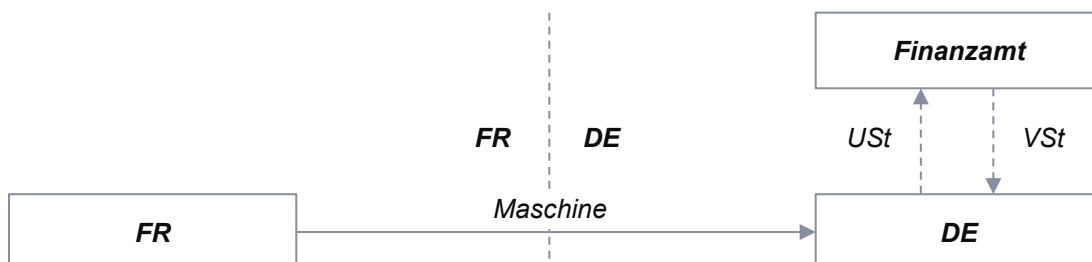
§ 3d Satz 1 UStG enthält die generelle Bestimmung des Orts des innergemeinschaftlichen Erwerbs. Danach wird der innergemeinschaftliche Erwerb in dem Gebiet des EU-Mitgliedstaats bewirkt, in dem sich der Gegenstand **am Ende der Beförderung oder Versendung** befindet. Dadurch wird die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Bestimmungsland ermöglicht.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE in München kauft eine Maschine beim französischen Unternehmer FR in Paris. FR befördert die Maschine von Paris nach München. DE tritt unter seiner deutschen und FR unter seiner französischen USt-IdNr. auf.

► Lösung:

Der Ort der Lieferung befindet sich in Paris, da dort die Beförderung beginnt (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs des DE befindet sich in Deutschland, da dort die Beförderung/Versendung physisch endet (§ 3d Satz 1 UStG). Die Lieferung ist somit in Frankreich steuerbar (aber als innergemeinschaftliche Lieferung idR. steuerfrei). Der innergemeinschaftliche Erwerb ist allerdings in Deutschland steuerbar und regelmäßig steuerpflichtig.



1.5.2 Sonderregelung bei der Verwendung einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaats

Für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ist die **Verwendung einer USt-IdNr.** durch den Abnehmer (Erwerber) eine praktisch **unabdingbare Voraussetzung**. Daher wird bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, die beim Abnehmer zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb führen, der Abnehmer bei der Bestellung seine USt-IdNr. verwenden.



Hat der EU-Mitgliedstaat die vom Erwerber verwendete USt-IdNr. erteilt, in dessen Gebiet die Beförderung/Versendung des Gegenstands endet, so bestimmt sich der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs ausschließlich nach Satz 1 des § 3d UStG.

Sind jedoch der EU-Mitgliedstaat, der die USt-IdNr. erteilt hat, und der EU-Mitgliedstaat, in dessen Gebiet die Beförderung oder Versendung des Gegenstands endet, nicht identisch, greift die **Sonderregelung des § 3d Satz 2 UStG** ein. Danach gilt der Erwerb so lange in dem Gebiet des EU-Mitgliedstaats als bewirkt, der die USt-IdNr. erteilt hat, bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb in dem EU-Mitgliedstaat besteuert worden ist, in dem die Beförderung oder Versendung geendet hat. Damit wird neben dem in Satz 1 festgelegten Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs ein **weiterer Erwerbsort fingiert**, der eine **auflösend bedingte** Steuerbarkeit zur Folge hat. Sie ist wieder rückgängig zu machen, wenn der Erwerber den Nachweis erbringt, dass der Erwerb in dem EU-Mitgliedstaat besteuert worden ist, in dessen Gebiet die Beförderung oder Versendung des Gegenstands geendet hat. Die Rechtsgrundlage für die Rückgängigmachung der auflösend bedingten Erwerbsbesteuerung im Inland stellt **§ 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 1 Satz 1 UStG** dar.



HINWEIS FÜR DIE PRAXIS

Wie der Nachweis der Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland zu erbringen ist, wird auch in den unionsrechtlichen Vorschriften nicht geregelt. Da bei innergemeinschaftlichen Erwerben in den Steuererklärungen (Voranmeldungen) nur der Gesamtbetrag der innergemeinschaftlichen Erwerbe anzugeben ist, kann allein durch die Vorlage der entsprechenden Steuererklärung (Voranmeldung) mit dem entsprechenden Zahlungsbeleg dieser Nachweis nicht erbracht werden. Deshalb muss zusätzlich eine Aufstellung der innergemeinschaftlichen Erwerbe des betreffenden Besteuerungszeitraums vorgelegt werden, aus der sich ergibt, dass in dem erklärten Gesamtbetrag derjenige Erwerb, dessen Doppelbelastung rückgängig gemacht werden soll, enthalten ist. Die Doppelbelastung bliebe sonst bestehen, da der Vorsteuerabzug in den Fällen des § 3d Satz 2 UStG versagt wird (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG).



HINWEIS

Die Formulierung in § 3d Satz 2 UStG „eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ wird oft missverstanden. Es geht nicht um eine USt-IdNr., die von einem anderen Mitgliedstaat als dem „Heimatstaat“ erteilt wurde, sondern um einen anderen Mitgliedstaat als der nach Satz 1 ermittelte.

Das zeigt auch das folgende Beispiel. Der Ort nach § 3d Satz 1 UStG ist Deutschland. „Heimatstaat“ ist ebenfalls Deutschland. Aber darauf kommt es nicht an. Maßgebend ist vielmehr, dass DE unter seiner italienischen USt-IdNr. auftritt, da Italien ein anderer Mitgliedstaat als Deutschland (Ort nach § 3d Satz 1 UStG) ist.

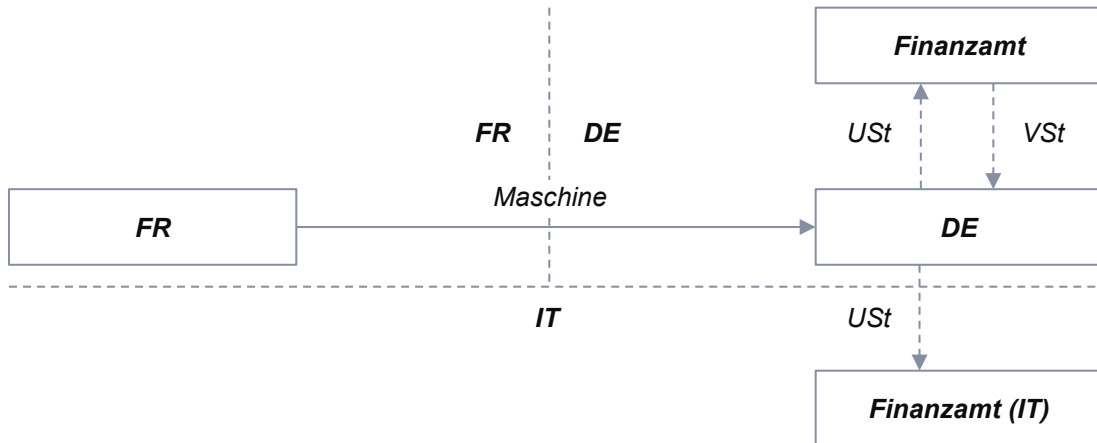
► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE in München kauft eine Maschine beim französischen Unternehmer FR in Paris. FR befördert die Maschine von Paris nach München. DE tritt nicht unter seiner deutschen, sondern unter seiner italienischen USt-IdNr. gegenüber FR auf.

► Lösung:

Der Ort der Lieferung befindet sich in Paris, da dort die Beförderung beginnt (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs des DE befindet sich grundsätzlich in Deutschland, da dort die Beförderung/Versendung physisch endet (§ 3d Satz 1 UStG). Allerdings fingiert § 3d Satz 2 UStG auch einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Italien, da DE nicht unter seiner deutschen, sondern unter seiner italienischen USt-IdNr. aufgetreten ist.

§ 3d Satz 1 und Satz 2 UStG sind nicht alternativ, sondern **kumulativ** zu verstehen. Der Tatbestand des innergemeinschaftlichen Erwerbs wird also zweimal erfüllt, so dass DE den innergemeinschaftlichen Erwerb sowohl in Deutschland (EU-Mitgliedstaat, in dem die Beförderung/Versendung tatsächlich physisch endet) als auch in Italien (EU-Mitgliedstaat, dessen USt-IdNr. verwendet wurde) bewirkt hat. Der innergemeinschaftliche Erwerb soll so lange in Italien als bewirkt gelten, bis DE nachweist, dass der Erwerb tatsächlich in Deutschland besteuert wurde.



HINWEIS

Die auf den ersten Blick wenig einleuchtende Regelung des § 3d Satz 2 UStG hängt mit der Technik des IT-gestützten innergemeinschaftlichen Kontrollverfahrens zusammen: Die Vorschrift bewirkt, dass die Zusammenfassende Meldung in dem Mitgliedstaat des Lieferanten mit einem innergemeinschaftlichen Erwerb des Abnehmers in dem Mitgliedstaat korrespondiert, der dem Abnehmer die verwendete USt-IdNr. erteilt hat. Darüber hinaus sichert § 3d Satz 2 UStG die Durchführung der Erwerbsbesteuerung im Ankunftsmitgliedstaat.

1.6 Steuerbefreiungen beim innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen

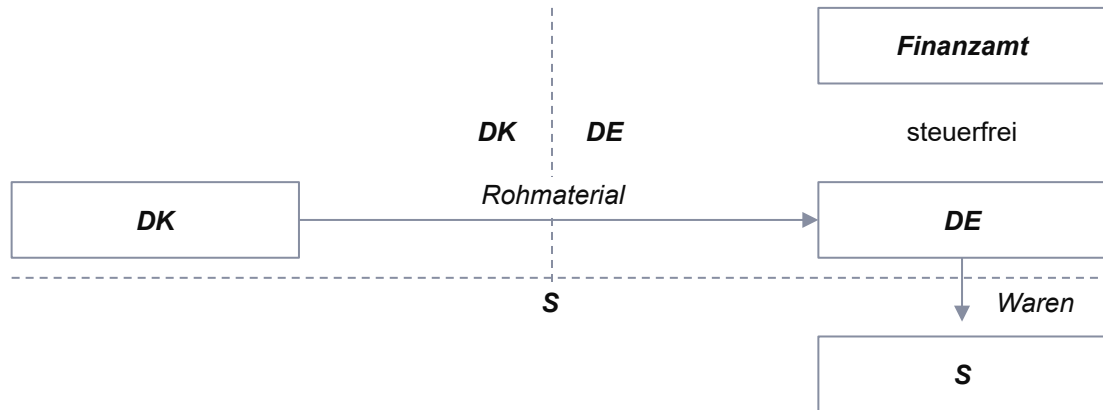
Ein im Inland steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb ist nur dann steuerpflichtig, wenn keine der **Steuerbefreiungen** zutrifft, die in § 4b Nr. 1 bis Nr. 4 UStG abschließend geregelt sind. Wichtige Befreiung ist dabei § 4b Nr. 4 UStG, wonach der Erwerb von Gegenständen befreit ist, die für Umsätze i. S. d. § 15 Abs. 3 UStG (insbesondere also Ausfuhr und innergemeinschaftliche Lieferung) verwendet werden.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE erwirbt von dem dänischen Unternehmer DK Rohmaterial, das er zu Waren verarbeitet, die er anschließend nach Schweden zu S liefert.

► Lösung:

Der Erwerb des Rohmaterials ist nach § 4b Nr. 4 UStG steuerfrei, da die spätere innergemeinschaftliche Lieferung nach Schweden ebenfalls steuerfrei ist (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m. § 6a UStG) und den Vorsteuerabzug nicht ausschließt (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG).



HINWEIS

Die Finanzverwaltung sieht in Abschn. 4b.1 Abs. 3 UStAE eine Nichtbeanstandungsregelung vor. Der Unternehmer kann einen Umsatz, der unter die Steuerbefreiung nach § 4b Nr. 4 UStG fällt, auch steuerpflichtig behandeln. Dies macht insbesondere Sinn, wenn bei Erwerb eines Gegenstands noch nicht sicher ist, wie der Gegenstand schließlich verwendet wird.

1.7 Die Bemessungsgrundlage für den innergemeinschaftlichen Erwerb

Soweit der innergemeinschaftliche Erwerb auf einer an den Erwerber ausgeführten innergemeinschaftlichen Lieferung beruht (§ 1a Abs. 1 UStG), wird dieser gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG nach dem **Entgelt** bemessen. Aufgrund der Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung ist aus dem Rechnungsbetrag **keine** Umsatzsteuer herauszurechnen.

Da auch im Zusammenhang mit innergemeinschaftlichen Erwerben Entgelt alles ist, was der Leistende erhält, müssen neben dem Nettowarenwert zusätzlich in Rechnung gestellte **Aufwendungen**, z. B. für Fracht, Verpackung oder Provisionen, in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Nach § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG sind beim innergemeinschaftlichen Erwerb auch die **Verbrauchssteuern**, die vom Erwerber geschuldet oder entrichtet werden, in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Zu diesen – nicht bereits im Entgelt enthaltenen – vom Erwerber geschuldeten oder entrichteten Verbrauchssteuern gehören nicht nur die gem. § 1a Abs. 5 UStG auf verbrauchsteuerpflichtige Waren i. S. dieses Gesetzes fallenden Verbrauchssteuern. Es fallen darunter alle Verbrauchssteuern, die vom Erwerber neben dem Entgelt irgendwo innerhalb der EU geschuldet oder entrichtet werden.

1.8 Entstehung der Steuerschuld und Steuerschuldner

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG entsteht die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a UStG mit der **Ausstellung der Rechnung**, spätestens jedoch mit **Ablauf des dem Erwerb folgenden Kalendermonats**.

Für den Fall, dass eine **Rechnung vor Ausführung der Lieferung** erteilt wird, kann es auf den Tag der Ausstellung der Rechnung nicht ankommen. Die Steuer entsteht daher zum Zeitpunkt, zu dem der innergemeinschaftliche Erwerb tatsächlich bewirkt worden ist. Werden vor Ausführung der Lieferung Abschlagszahlungen oder Anzahlungen angefordert, kommt den hierüber erteilten Rechnungen ebenfalls keine Bedeutung zu. Maßgebend ist die Schlussrechnung. Mit ihrer Erstellung entsteht grundsätzlich die Erwerbsteuer.

Steuerschuldner ist nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 UStG der Erwerber.

1.9 Abzug der Erwerbsteuer als Vorsteuer

1.9.1 Abzug der Steuer in den Fällen des § 3d Satz 1 UStG

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG kann der Unternehmer die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unternehmen als Vorsteuer abziehen, soweit die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG erfüllt sind. Die Erwerbsteuer kann als Vorsteuer abgezogen werden, **sobald sie entstanden** ist (Abschn. 15.10 Abs. 3 UStAE). Eine ordnungsgemäße Rechnung i. S. d. §§ 14, 14a UStG ist **nicht** Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Dadurch wird erreicht, dass der Vorsteuerabzug grundsätzlich in derselben USt-Voranmeldung bzw. -Jahreserklärung erfolgt, in der die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht. Ist der Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, wird er deshalb durch die Besteuerung des Erwerbs nicht belastet.

1.9.2 Kein Vorsteuerabzug bei fiktivem innergemeinschaftlichem Erwerb nach § 3d Satz 2 UStG

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG ist ein Vorsteuerabzug nur in den Fällen des § 3d Satz 1 UStG möglich. Damit wird der Vorsteuerabzug aus fiktiv besteuerten innergemeinschaftlichen Erwerben aufgrund der Anwendung des § 3d Satz 2 UStG versagt.



PRÜFUNGSTIPP

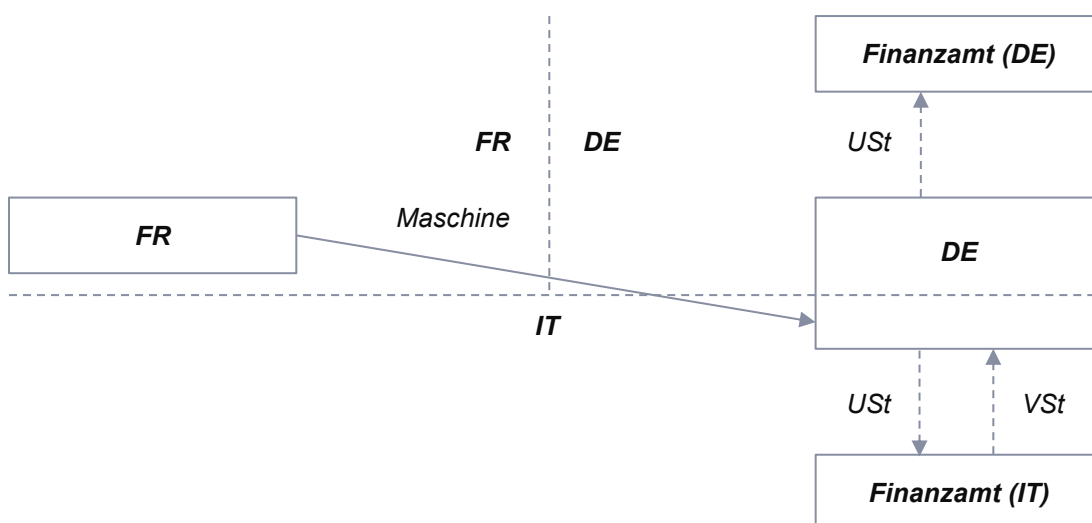
§ 3d Satz 2 UStG und die Versagung des Vorsteuerabzugs wurden in den Steuerberaterprüfungen der Jahre 2024, 2023 und 2018 geprüft.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE erwirbt bei Unternehmer FR in Frankreich eine Maschine zu unternehmerischen Zwecken. Die Maschine wird von Frankreich nach Italien transportiert. Da DE über keine italienische USt-IdNr. verfügt, verwendet er gegenüber FR seine deutsche USt-IdNr.

► Lösung:

DE hat damit in Deutschland zwar den Tatbestand der fiktiven Erwerbsbesteuerung verwirklicht (§ 3d Satz 2 UStG), der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG daraus bleibt ihm aber versagt.





2. Die innergemeinschaftliche Lieferung (§ 6a UStG)

2.1 Allgemeines

Inneregemeinschaftliche Lieferungen sind nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG steuerfrei. Da diese Steuerbefreiung beim liefernden Unternehmer den Vorsteuerabzug nicht ausschließt (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), bewirkt sie die vollständige Entlastung des Liefergegenstands von der Umsatzsteuer des Ursprungslands. Die Belastung mit der Steuer des Bestimmungslands erfolgt durch die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs.

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftlichem Erwerb setzt die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung voraus, dass der **Erwerb** des Liefergegenstandes im Bestimmungsland der **Besteuerung unterliegt**.

Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer, die den Erwerb **nicht** zu versteuern haben (Schwellenerwerber: Privatpersonen sowie nicht zum Vorsteuerabzug berechnigte Unternehmer, Land- und Forstwirte und nicht unternehmerisch tätige juristische Personen mit Erwerben unterhalb der für sie maßgeblichen Erwerbsschwelle), werden von der Steuerbefreiung nicht erfasst.



HINWEIS

*Diese Lieferungen sind im **Inland** steuerbar und steuerpflichtig, wenn der im Wesentlichen nicht unternehmerisch handelnde **Abnehmer** den Gegenstand vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet. Wird der Liefergegenstand jedoch **durch den Lieferer** oder einen von ihm beauftragten Dritten aus dem Inland in das Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats befördert oder versendet, so ist zu prüfen, ob die Lieferung als im Bestimmungsland ausgeführt gilt (innergemeinschaftlicher Fernverkauf des § 3c UStG), wenn weitere besondere Voraussetzungen auf Seiten des Abnehmers und des Erwerbers erfüllt sind. Sie ist dann dort steuerbar (wegen der Einzelheiten hierzu vgl. Lehrbrief Umsatzsteuer 13).*

2.2 Voraussetzungen der Steuerbefreiung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Voraussetzungen innergemein. Lieferung – v11323

Eine im Inland steuerbare Lieferung ist als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG, wenn dessen Voraussetzungen sowie diejenigen des § 6a Abs. 1 UStG erfüllt sind.

2.2.1 Grenzüberschreitende Warenbewegung

Nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG muss der Gegenstand der Lieferung **vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet** werden. Die Beförderung oder Versendung muss im Inland beginnen und in einem anderen EU-Mitgliedstaat enden. Dabei kann der Gegenstand über einen weiteren EU-Mitgliedstaat oder im Wege der **Durchfuhr** auch über ein Drittland in den anderen EU-Mitgliedstaat gelangen.



HINWEIS

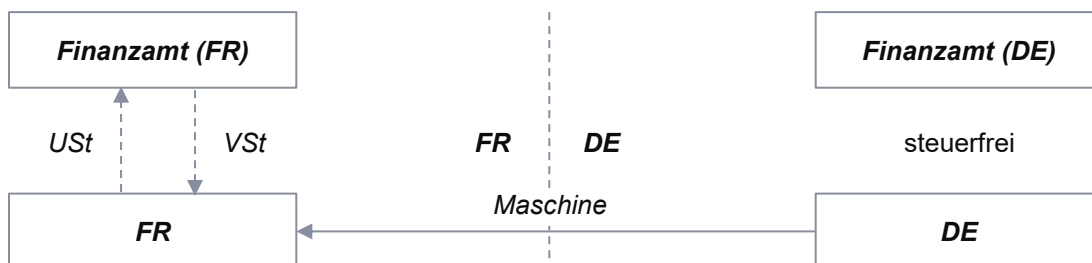
Die Annahme einer innergemeinschaftlichen Lieferung setzt gem. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG zwingend voraus, dass der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung physisch in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet. Deshalb kann nur eine bewegte Lieferung auch eine innergemeinschaftliche Lieferung sein.

Beispiel:

Der französische Unternehmer FR bestellt bei dem deutschen Unternehmer DE eine Maschine, die DE durch einen Spediteur von Deutschland zu FR nach Frankreich transportieren lässt.

Lösung:

Es liegt eine bewegte Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG vor, der Lieferort befindet sich am Beginn des Transports (hier: Deutschland). Da die Maschine von Deutschland nach Frankreich transportiert wird, liegt eine EU-grenzüberschreitende Warenbewegung vor, für die die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung zu prüfen ist.



Wer die Beförderung oder Versendung durchführt, ist unerheblich. Deshalb kann der Liefergegenstand durch den **liefernden Unternehmer** oder durch den **Abnehmer** in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet werden.

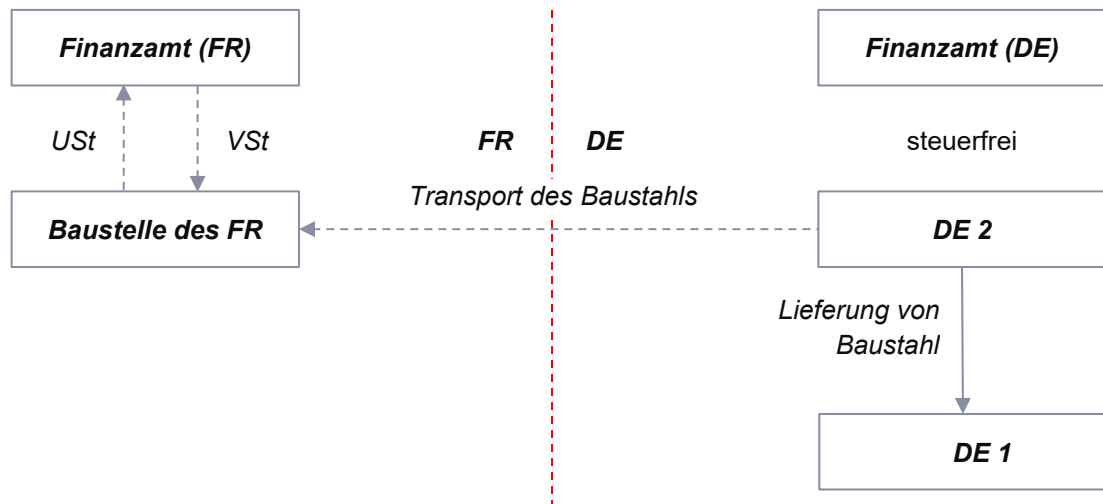
Der Abnehmer der Lieferung muss nicht im Bestimmungsland ansässig sein. Es können daher auch Lieferungen an einen inländischen Abnehmer unter die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen fallen, wenn der Gegenstand der Lieferung nachweislich in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt. Jedoch muss der inländische Abnehmer gegenüber dem Lieferer dennoch eine ausländische USt-IdNr. verwenden, da dies durch § 6a Abs. 1 Nr. 4 UStG (su.) weitere Voraussetzung der innergemeinschaftlichen Lieferung ist.

Beispiel:

Ein deutscher Bauunternehmer DE1 aus Trier errichtet für einen französischen Auftraggeber FR in Metz ein Gebäude. Der Bauunternehmer bestellt unter Verwendung der ihm erteilten französischen USt-IdNr. den benötigten Baustahl bei einem Baustahlhändler DE2 in Saarbrücken. Dieser Baustahlhändler befördert die bestellte Ware von Saarbrücken nach Metz (Frankreich).

Lösung:

Die Lieferung des Baustahlhändlers DE2 ist eine innergemeinschaftliche Lieferung: Die Gegenstände der Lieferung sind vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert worden, der Erwerb der Gegenstände unterliegt in Frankreich der Erwerbsbesteuerung und DE 1 verwendet eine ausländische (französische) USt-IdNr. (§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 4 UStG entspr.).



2.2.2 Anforderungen an den Abnehmer

Als **Abnehmer** kommen nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG in Betracht:

- Unternehmer, die den Gegenstand der Lieferung **für ihr Unternehmen** erwerben (Buchst. a),
- **juristische Personen**, die nicht Unternehmer sind oder den Gegenstand der Lieferung nicht für ihr Unternehmen erwerben (Buchst. b),
- Abnehmer der Lieferung eines **neuen Fahrzeugs** (Buchst. c).

Da in § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a UStG der Begriff des Unternehmers ohne Beschränkung auf bestimmte Unternehmer gebraucht wird, werden neben den regelbesteuerten Unternehmern mit der Berechtigung zum Vorsteuerabzug auch **nicht zum Vorsteuerabzug berechnigte Unternehmer und pauschalierende Land- und Forstwirte** erfasst (Abschn. 6a.1 Abs. 11 UStAE).

Ob der Abnehmer der Lieferung **Unternehmer** ist, muss nach dem Umsatzsteuerrecht des jeweiligen EU-Mitgliedstaats beurteilt werden. Von der Unternehmereigenschaft des Abnehmers kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn dieser gegenüber dem liefernden Unternehmer mit einer ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen, USt-IdNr. auftritt (Abschn. 6a.1 Abs. 12 UStAE). Gleichmaßen spricht die Verwendung einer gültigen USt-IdNr. für einen Erwerb des Gegenstands **für das Unternehmen** des Abnehmers, wenn sich aus der Art und Menge der erworbenen Gegenstände keine berechtigten Zweifel an der unternehmerischen Verwendung ergeben (Abschn. 6a.1 Abs. 13 UStAE).

Inneregemeinschaftliche Lieferungen können nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b UStG auch an **juristische Personen** ausgeführt werden, die nicht Unternehmer sind, oder, wenn sie Unternehmer sind, den Gegenstand der Lieferung aber nicht für ihr Unternehmen verwenden. Soweit juristische Personen Unternehmer sind und den Gegenstand der Lieferung für ihr Unternehmen einsetzen, gehören sie zu den in § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 **Buchst. a** UStG bezeichneten Abnehmern. Inneregemeinschaftliche Lieferungen an die in § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b UStG bezeichneten juristischen Personen sind nur dann steuerfrei, wenn die juristischen Personen in ihrem EU-Mitgliedstaat die dort maßgebliche Erwerbsschwelle überschreiten oder auf die Anwendung der Erwerbsschwelle verzichtet haben. Vom Vorliegen dieser Voraussetzung kann der liefernde Unternehmer regelmäßig ausgehen, wenn eine juristische Person bei der Bestellung des Liefergegenstands die ihr von ihrem EU-Mitgliedstaat erteilte USt-IdNr. verwendet (Abschn. 6a.1 Abs. 14 UStAE).

Soweit Gegenstand der Lieferung ein **neues Fahrzeug** i. S. v. § 1b UStG ist, kann nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c UStG Abnehmer **jeder Erwerber** sein (vgl. hierzu Lehrbrief Umsatzsteuer 13; Abschn. 6a.1 Abs. 15 UStAE).

2.2.3 Besteuerung des Erwerbs im Bestimmungsland

Weitere Voraussetzung für das Vorliegen einer (steuerfreien) innergemeinschaftlichen Lieferung ist nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, dass der Erwerb des Gegenstands der Lieferung beim Abnehmer in einem anderen EU-Mitgliedstaat der Umsatzbesteuerung (**Erwerbsbesteuerung**) unterliegt.

Lieferungen an die in **§ 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG** bezeichneten **Abnehmer** unterliegen im Bestimmungsland grundsätzlich der Besteuerung des Erwerbs. Dies gilt **ohne Einschränkung**, wenn der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt und Umsätze ausführt, die den Vorsteuerabzug ermöglichen.

Erwerben den Liefergegenstand dagegen

- **Unternehmer**, die nur **steuerfreie**, den Vorsteuerabzug ausschließende **Umsätze** bewirken, oder
- **pauschalierende Land- und Forstwirte** für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, oder
- **juristische Personen**, die nicht Unternehmer sind oder die den Gegenstand der Lieferung nicht für ihr Unternehmen erwerben,

erfolgt eine Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland nur dann, wenn die im jeweiligen EU-Mitgliedstaat maßgebliche **Erwerbsschwelle** überschritten wird oder aber auf die Anwendung der Erwerbsschwelle verzichtet wurde. Vgl. hierzu auch die Beispiele 1 und 2 des Abschn. 6a.1 Abs. 16 UStAE.

Die Voraussetzung des § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG ist erfüllt, wenn der Abnehmer gegenüber dem liefernden Unternehmer mit einer **ihm** von einem anderen Mitgliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen **USt-IdNr.** auftritt. Hiermit gibt der Abnehmer zu erkennen, dass er den Gegenstand steuerfrei erwerben will, weil der Erwerb in dem anderen Mitgliedstaat den dortigen Bestimmungsvorschriften unterliegt. Es ist nicht erforderlich, dass der Erwerb des Gegenstands dort tatsächlich besteuert wird (Abschn. 6a.1 Abs. 18 UStAE).

2.2.4 Das Verwenden einer USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaates

Nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG muss der Abnehmer gegenüber dem liefernden Unternehmer eine ihm von einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem Abgangsstaat der Waren erteilte USt-IdNr. verwenden. Die verwendete USt-IdNr. muss nicht mit dem Staat des Transportendes übereinstimmen. Sie muss lediglich vom Staat des Transportbeginns abweichen. Der Abnehmer muss weder im Staat des Transportendes noch im Staat der verwendeten USt-IdNr. ansässig sein.



PRÜFUNGSTIPP

In den Allgemeinen Hinweisen der Steuerberaterprüfungen ist bisher regelmäßig der Hinweis enthalten, dass Unternehmer im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr die USt-IdNr. ihres Heimatlandes verwenden, sofern aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht. Damit müssen Sie in der Lösung lediglich noch prüfen, ob diese verwendete USt-IdNr. von einem anderen EU-Staat erteilt wurde als dem Ursprungsstaat der Waren.

2.2.5 Die Angabe des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung

Die Voraussetzung der Angabe des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung findet sich nicht bei der Definition der innergemeinschaftlichen Lieferung in § 6a Abs. 1 UStG, sondern unmittelbar bei der Regelung der Steuerbefreiung in **§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG**. Die Steuerbefreiung greift demnach nicht ein, wenn der liefernde Unternehmer seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung nicht nachgekommen ist oder die Angaben zur steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung unrichtig oder unvollständig sind.



Fehler in der Zusammenfassenden Meldung können jedoch grds. noch berichtigt werden, um die Steuerbefreiung geltend machen zu können.



PRÜFUNGSTIPP

Auch die ordnungsgemäße Angabe in der Zusammenfassenden Meldung findet sich grds. in den Allgemeinen Hinweisen, so dass Sie dann auch hiervon ausgehen können.

2.2.6 Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstands



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Be- oder Verarbeitung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen/Ausfuhren – v10297

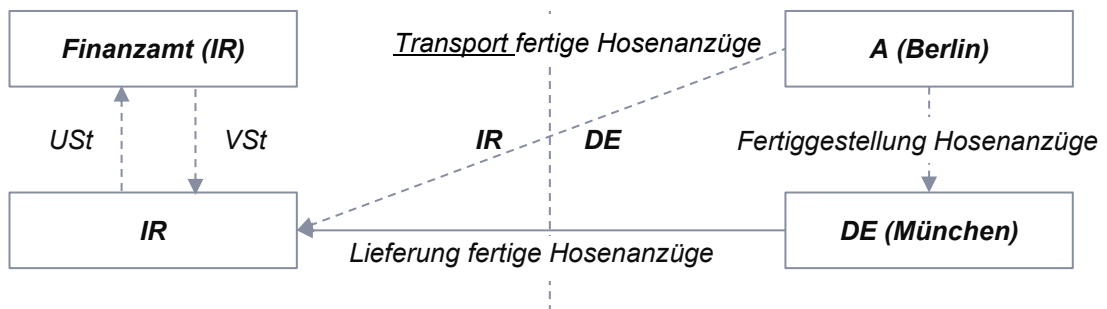
Die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung wird nicht dadurch berührt, dass der Gegenstand der Lieferung **vor** der Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch Beauftragte des Abnehmers be- oder verarbeitet wird. Der Ort, an dem diese Leistungen tatsächlich erbracht werden, kann sich im Inland, im Drittland oder in einem anderen Mitgliedstaat mit Ausnahme des Bestimmungsmitgliedstaats befinden (Abschn. 6a.1 Abs. 20 UStAE).

Wegen der umsatzsteuerlichen Behandlung dieser Be- oder Verarbeitung vor der Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet ist zu unterscheiden, in wessen Auftrag der Beauftragte tätig wird.

- Hat den Auftrag der **liefernde Unternehmer** erteilt, so ist die Ausführung dieses Auftrags ein der innergemeinschaftlichen Lieferung vorgeschalteter Umsatz. Gegenstand der innergemeinschaftlichen Lieferung ist in diesem Fall der be- oder verarbeitete Gegenstand.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE versendet Hosenanzüge von München an seinen in Berlin ansässigen Auftragnehmer A. DE beauftragt A, die Hosenanzüge endgültig fertigzustellen. A erfüllt den Auftrag und versendet die fertiggestellten Hosenanzüge auf Wunsch von DE unmittelbar an dessen Kunden, den irischen Unternehmer IR.



► Lösung:

DE erbringt mit der Lieferung der fertiggestellten Hosenanzüge an seinen irischen Kunden eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung von Deutschland nach Irland. Der Lieferort liegt nicht in München, sondern in Berlin, weil der Gegenstand der Lieferung – die fertigen Hosenanzüge – erst von Berlin aus an den irischen Abnehmer IR befördert/versendet wird.

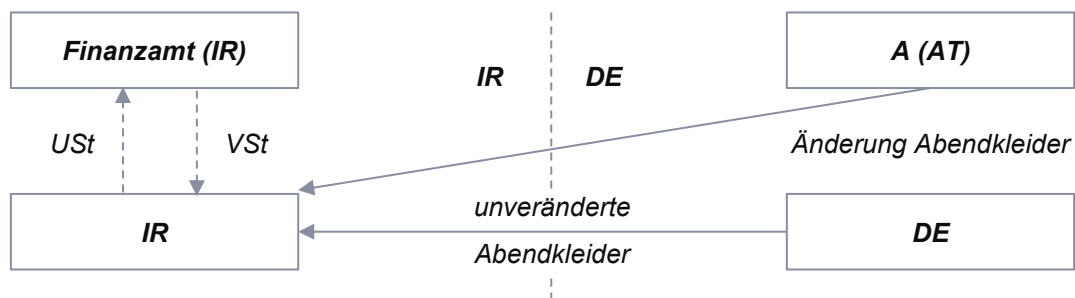
- Wenn der **Abnehmer** den Auftrag zur Be- oder Verarbeitung erteilt hat, ist Gegenstand der innergemeinschaftlichen Lieferung des ersten Unternehmers der noch nicht be- oder verarbeitete Gegenstand.

► **Beispiel:**

Der deutsche Unternehmer DE liefert Abendkleider an den irischen Unternehmer IR. IR holt die Gegenstände bei DE ab und schickt sie zunächst an seinen in Österreich ansässigen Auftragnehmer A nach Salzburg. IR beauftragt A, die Abendkleider zu ändern. A erfüllt den Auftrag und versendet die geänderten Abendkleider an den Auftraggeber IR nach Irland. IR tritt bei den Umsätzen mit seiner irischen USt-IdNr. auf.

► **Lösung:**

DE erbringt mit der Lieferung der Abendkleider an seinen irischen Kunden eine Lieferung im Inland, die als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei ist. Der Lieferort liegt in Deutschland, weil die Liefergegenstände – die von DE gelieferten unveränderten Abendkleider – von Deutschland aus an den irischen Abnehmer IR befördert/versendet werden. Unbeachtlich ist, dass die Anzüge nach der Lieferung noch – im Auftrag des IR – in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Österreich) bearbeitet werden.



2.3 Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung

Nach § 6a Abs. 3 Satz 1 UStG hat der Unternehmer die Voraussetzungen der Abs. 1 und Abs. 2 dieser Vorschrift nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nach den §§ 17a ff. UStDV beleg- und buchmäßig zu führen.



PRÜFUNGSTIPP

Wie der Beleg- und Buchnachweis genau zu erfolgen hat, ist in der Praxis teilweise umstritten und ist Gegenstand zahlreicher Kontroversen zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen.

Für die schriftliche Steuerberaterprüfung ist der Beleg- und Buchnachweis hingegen regelmäßig **unproblematisch**, da in den vergangenen Jahren der Klausur immer folgender Bearbeitungsvermerk vorangestellt wurde: „Erforderliche Belege und Aufzeichnungen sind vorhanden“.



2.4 Vertrauensschutz



PRÜFUNGSTIPP

Für die schriftliche Steuerberaterprüfung war die Vertrauensschutzregelung bislang noch nie relevant, so dass sich die folgenden Ausführungen auf den Grundsatz beschränken.

§ 6a Abs. 4 UStG enthält eine Vertrauensschutzregelung für Unternehmer, die innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei ausführen. Die Anwendung dieser Regelung setzt voraus, dass der liefernde Unternehmer eine Lieferung aufgrund von unrichtigen Angaben des Abnehmers als steuerfrei behandelt hat und er die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei der Beachtung der **Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns** nicht erkennen konnte. Ist dies der Fall, so ist, obwohl die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG nicht vorliegen, die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen.

2.5 Die Abrechnung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Ein Unternehmer, der eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a UStG ausführt, ist nach § 14a Abs. 3 Satz 1 UStG verpflichtet, bis zum 15. des Folgemonats eine Rechnung auszustellen. In dieser Rechnung ist auf die Steuerfreiheit der Lieferung hinzuweisen (§ 14 Abs. 4 Nr. 8 UStG) und auch die **USt-IdNr.** des leistenden Unternehmers und die des Leistungsempfängers anzugeben (§ 14a Abs. 3 Satz 2 UStG). Fehlt ein entsprechender Hinweis auf der Rechnung besteht die Gefahr, dass diese nicht als ausreichender Belegnachweis anerkannt wird und die Steuerbefreiung von der Finanzverwaltung nicht gewährt wird (Abschn. 6a.3 Abs. 1 Satz 2 UStAE).

3. Innergemeinschaftliches Verbringen von Gegenständen

3.1 Allgemeines

Das bloße innerunternehmerische Verbringen von Gegenständen innerhalb der EU führt zu umsatzsteuerlichen Konsequenzen, obwohl tatsächlich kein Liefergeschäft ausgeführt wurde. § 3 Abs. 1a UStG stellt durch eine **gesetzliche Fiktion** das unternehmensinterne Verbringen von Gegenständen aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung, einer Lieferung gegen Entgelt gleich. Dieses unternehmensinterne innergemeinschaftliche Verbringen findet seine **passive Entsprechung** in dem einem innergemeinschaftlichen Erwerb gleichgestellten Tatbestand in § 1a Abs. 2 UStG.

Der Unternehmer gilt im Ausgangs-EU-Mitgliedstaat als Lieferer und im Bestimmungs-EU-Mitgliedstaat als Erwerber.

Durch § 1a Abs. 2 UStG wird die Erwerbsbesteuerung angeordnet, soweit Deutschland das Bestimmungsland für das Verbringen ist. Für den Fall, dass die Warenbewegung von Deutschland ausgeht, wird in § 3 Abs. 1a UStG das unternehmensinterne Verbringen eines Gegenstands aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung per Fiktion einer Lieferung für steuerbar erklärt.



HINWEIS

Auch beim rechtsgeschäftslosen Verbringen innerhalb der EU hängen der fiktive innergemeinschaftliche Erwerb und die fiktive innergemeinschaftliche Lieferung wie Siamesische Zwillinge zusammen, das eine Tatbestandsmerkmal ist ohne das andere nicht denkbar.

Eine Besonderheit besteht für das innergemeinschaftliche Verbringen im Rahmen eines **Kommissionsgeschäfts** nach § 3 Abs. 3 UStG, bei dem für eine Verkaufskommission eine Lieferung zwischen Kommittent und Kommissionär erst zu dem Zeitpunkt fingiert wird, in dem der Kommissionär den Gegenstand selbst an seinen Abnehmer liefert. Aufgrund dessen läge in dem grenzüberschreitenden Warentransport vom Kommittenten an den Kommissionär ein innergemeinschaftliches Verbringen des Kommittenten vor. Aus Vereinfachungsgründen sieht die Finanzverwaltung in Abschn. 1a.2 Abs. 7 UStAE vor, dass bereits im Zeitpunkt des Grenzübertritts eine Lieferung anzunehmen ist.



PRÜFUNGSTIPP

Abschn. 1a.2 Abs. 7 UStAE war Gegenstand der Steuerberaterprüfung 2023. Aufgrund der Vereinfachungsregelung erbringt der Kommittent bereits im Zeitpunkt des Grenzübertritts eine Lieferung an den Kommissionär, die je nachdem ein innergemeinschaftlicher Erwerb oder eine innergemeinschaftliche Lieferung in Deutschland darstellen kann.

3.2 Das innergemeinschaftliche Verbringen als fiktive innergemeinschaftliche Lieferung

Wird ein Gegenstand des Unternehmens aus dem Inland in einen anderen Bereich desselben Unternehmens im **übrigen Gemeinschaftsgebiet** verbracht, so gilt (Fiktion) dieser Vorgang nur dann als entgeltliche Lieferung, wenn sämtliche Voraussetzungen des § 3 Abs. 1a UStG erfüllt sind. Weitere Voraussetzung für den Eintritt der Rechtsfolge des § 3 Abs. 1a UStG ist, dass sich der Gegenstand des Unternehmens nach dem Verbringen in das übrige Gemeinschaftsgebiet **weiterhin in der Verfügungsmacht des Unternehmers** befindet.

Der Gegenstand muss danach **bei Beginn des Verbringens** aufgrund der Zuordnungsentscheidung des Unternehmers dem **Unternehmen zugeordnet** sein. Voraussetzung der Zuordnung zum Unternehmen ist, dass der Gegenstand in einem objektiven und erkennbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit des Unternehmers steht und diese fördern soll. Da das Unternehmen die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers umfasst (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG), gehören zum Unternehmen auch diejenigen Aktivitäten, die der Unternehmer nicht im Inland entfaltet (Abschn. 1a.2 Abs. 4 UStAE).

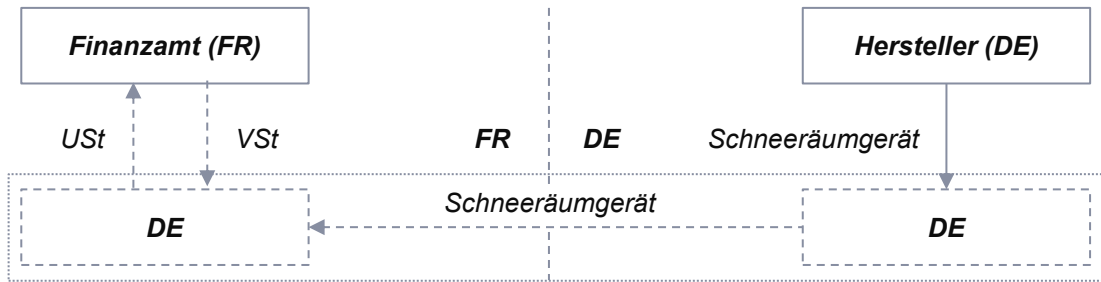
Ein Gegenstand ist daher auch dann ein Gegenstand des Unternehmens, wenn ihn der Unternehmer nur zu dem Zweck erwirbt, herstellt oder einführt, ihn nach dem Verbringen in das übrige Gemeinschaftsgebiet dort für Zwecke seines Unternehmens zu nutzen.

▶ Beispiel:

Der Hotelier DE aus Rosenheim benötigt für das in den französischen Alpen übernommene Hotel ein Schneeräumgerät. Er erwirbt dieses Gerät bei einem Hersteller in Rosenheim. Einige Tage nach Anlieferung durch den Hersteller in Rosenheim verbringt DE das Gerät in sein Hotel nach FR.

▶ Lösung:

Obwohl das Gerät im inländischen Unternehmensteil nicht genutzt worden ist, ist es ein Gegenstand des Unternehmens des Hoteliers, weil es für die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers erworben worden ist. Der Vorgang des Verbringens von Deutschland nach Frankreich ist einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt (§ 3 Abs. 1a UStG).



Der in § 3 Abs. 1a UStG verwendete Begriff des **Verbringens** bedeutet nach dem allgemeinen umsatzsteuerlichen Sprachgebrauch bereits, dass mit dem Vorgang die Lieferung eines Gegenstands im Leistungsaustausch nicht verbunden sein darf. Dies wird noch verdeutlicht durch den Wortlaut des Gesetzes, wonach das Verbringen eines Gegenstands durch einen Unternehmer **zu seiner Verfügung** erfolgen muss. Die Verfügungsmacht über den Gegenstand muss daher am Ziel der Warenbewegung im übrigen Gemeinschaftsgebiet bei dem verbringenden Unternehmer verblieben sein.

Diese Voraussetzung ist z. B. dann erfüllt, wenn der Unternehmer Gegenstände, die zur Ausführung von Lieferungen bestimmt sind, vom Inland in ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet gelegenes Warenlager verbringt, um sie von dort aus an seine Abnehmer zu liefern, oder wenn er einen Gegenstand, der der Ausführung von Umsätzen **nur mittelbar** dient (ertragsteuerrechtlich betrachtet etwa einen Gegenstand des Anlagevermögens), vom Inland in einen im übrigen Gemeinschaftsgebiet gelegenen Bereich seines Unternehmens überführt, um ihn dort nicht nur vorübergehend zur Ausführung von Umsätzen zu verwenden (z. B. Lkw, der zur Beförderung von Gegenständen einer Lieferung eingesetzt wird).



HINWEIS

Es zeigt sich, dass immer wieder Unsicherheit dahingehend besteht, ob ein innerunternehmerisches Verbringen auch über eine Drittlandsgrenze steuerbar ist. Hier handelt es sich aber um einen innerunternehmerischen Vorgang, der tatsächlich nicht der Umsatzsteuer unterliegt.

3.3 Das innergemeinschaftliche Verbringen als fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb

Fingiert § 3 Abs. 1a UStG das Verbringen eines Gegenstands aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet als Lieferung gegen Entgelt, wird **spiegelbildlich** in dem anderen EU-Mitgliedstaat das Verbringen des Gegenstands als innergemeinschaftlicher Erwerb fingiert (§ 1a Abs. 2 UStG analog). § 1a Abs. 2 UStG stellt durch eine gesetzliche Fiktion dem innergemeinschaftlichen Erwerb gegen Entgelt gleich das unternehmensinterne Verbringen von Gegenständen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung.

Der Unternehmer, der den Gegenstand vom übrigen Gemeinschaftsgebiet zu seiner eigenen Verfügung in das Inland verbringt, gilt nach § 1a Abs. 2 Satz 2 UStG als Erwerber.

3.4 Verbringen in ein Auslieferungs- bzw. Konsignationslager

Ein in der Praxis häufiger Fall ist das Verbringen von Waren in ein Auslieferungslager in einem anderen EU-Mitgliedstaat.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachung für Konsignationslager – v10243

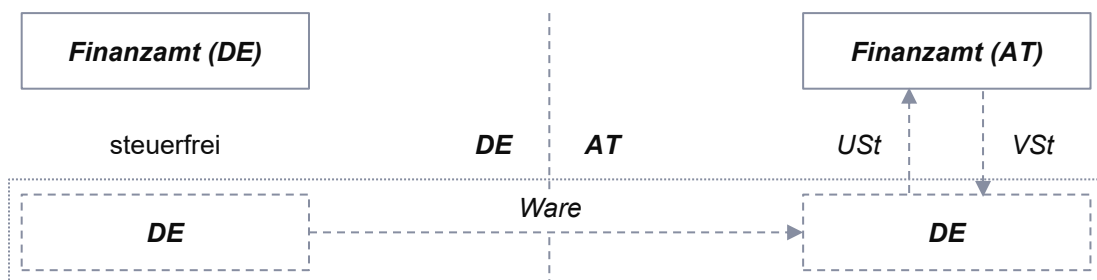
► **Beispiel:**

Der deutsche Unternehmer DE verbringt Ware in sein Auslieferungslager nach Österreich, um die Ware anschließend an verschiedene, noch nicht bestimmbar österreichische Kunden zu verkaufen.

► **Lösung:**

Obwohl der Transport der Ware nach Österreich nicht im Rahmen eines Kaufgeschäfts erfolgt, bewirkt DE umsatzsteuerlich in Deutschland eine Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 1a UStG, die einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt ist und als innergemeinschaftliche Lieferung (§ 6a Abs. 2 UStG) steuerfrei ist (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG). DE hat daher das Verbringen im Rahmen seiner deutschen Umsatzsteuer-Voranmeldung zu erklären. Gleichzeitig bewirkt DE einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich.

Er muss sich in Österreich für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen und den innergemeinschaftlichen Erwerb im Rahmen seiner österreichischen Umsatzsteuererklärung anmelden.



Von den Fällen des Auslieferungslagers zur Belieferung verschiedener Abnehmer sind sog. **Konsignationslager** abzugrenzen, aus denen bestimmte Abnehmer beliefert werden und die häufig sogar nur bei einem bestimmten Abnehmer eingerichtet werden. Dieser ist nach seinem konkreten Bedarf zur Entnahme der eingelagerten Gegenstände berechtigt. § 6b UStG enthält eine sog. Konsignationslagerregelung, unter dessen in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht von einem steuerbaren Verbringen auszugehen ist:

- Beförderung oder Versendung von einem Mitgliedstaat in einen anderen durch den Lieferanten,
- Vereinbarung zwischen Lieferanten und Abnehmer, wonach Letzterer zur Übernahme des Eigentums an den Liefergegenständen berechtigt (nicht verpflichtet) ist,
- keine Ansässigkeit des Lieferanten im Bestimmungsstaat,
- Besitz einer USt-IdNr. des Abnehmers im Bestimmungsstaat,
- Kenntnis des Lieferanten von USt-IdNr. sowie Identität des Abnehmers im Zeitpunkt des Transportbeginns,
- Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung des Lieferanten und Aufzeichnung des Verbringens der Gegenstände nach § 22f UStG,
- Entnahme durch den Abnehmer innerhalb von 12 Monaten.

Das Verbringen in das Lager führt bei Vorliegen aller Voraussetzungen noch nicht zu einem steuerbaren Umsatz. Erst **bei Entnahme** des Abnehmers aus dem Lager liegt ein steuerbarer Vorgang in Gestalt einer **innergemeinschaftlichen Lieferung** des liefernden Unternehmers im Ursprungsstaat der eingelagerten Waren und einem **innergemeinschaftlichen Erwerb des Abnehmers** im Staat des Lagers vor (§ 6b Abs. 2 UStG).

Fällt jedoch eine der Voraussetzungen weg, geht die Ware unter oder wird gestohlen, gelangt die Ware in einen anderen Staat oder wird sie an einen anderen Abnehmer verkauft, für den die obigen Voraussetzungen nicht vorliegen oder wird nicht innerhalb von 12 Monaten entnommen, kommt es in diesem Zeitpunkt zu einem steuerbaren **innergemeinschaftlichen Verbringen** des Lieferanten.



Er muss sich dann für umsatzsteuerliche Zwecke im Staat des Lagers registrieren lassen, um dort einen innergemeinschaftlichen Erwerb sowie ggf. eine dort steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an den Abnehmer anmelden zu können.

► **Beispiel:**

Ein französischer Automobilzulieferer unterhält bei einem deutschen Autobauer ein Konsignationslager. Am 1.10.00 transportiert er Teile in das Lager. Die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 UStG sind zu diesem Zeitpunkt erfüllt. Am 8.11.00 entnimmt der deutsche Autobauer die Hälfte der Teile aus dem Lager. Die übrigen Teile entnimmt er erst am 10.11.01.

► **Lösung:**

Am 1.10.00 sind die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 UStG erfüllt. Es liegt folglich noch kein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb durch Verbringen nach § 1 Abs. 2 UStG des französischen Zulieferers vor. Mit der Entnahme der Hälfte der Teile am 8.11.00 bewirkt der deutsche Autobauer einen innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a Abs. 1, § 6b Abs. 2 Nr. 2 UStG, der nach § 3d Satz 1 UStG im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) und steuerpflichtig ist. Aufgrund des Überschreitens der Frist am 2.10.01 fallen die Voraussetzungen der Konsignationslagerregelung weg. Damit kommt es nach § 6b Abs. 3 UStG zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb durch Verbringen des französischen Unternehmers nach § 1a Abs. 2 UStG, der in Deutschland nach § 3d Satz 1 UStG steuerbar ist. Der französische Unternehmer muss sich für umsatzsteuerliche Zwecke in Deutschland registrieren lassen, um den innergemeinschaftlichen Erwerb anmelden zu können. Mit Entnahme der Teile am 10.11.01 erbringt der französische Unternehmer eine im Inland steuerbare (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtige Lieferung.

Daneben findet eine von der Finanzverwaltung in Abschn. 1a.2 Abs. 6 Satz 4 UStAE vorgesehene Vereinfachungsregelung bei **feststehendem Abnehmer** Anwendung. Sofern die Voraussetzungen des § 6b UStG nicht gegeben sind, jedoch bereits bei Einlagerung feststeht, wer die Waren entnehmen wird (insbesondere aufgrund einer verbindlichen Bestellung oder Zahlung), ist **bereits bei Einlagerung von einem innergemeinschaftlichen** Erwerb des Abnehmers auszugehen. Auch insoweit liegt damit eine Ausnahme von einem innergemeinschaftlichen Verbringen vor.

3.5 Verbringen zu einer nicht nur vorübergehenden Verwendung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorübergehende Verwendung – v10241

Das Verbringen eines Gegenstands des Unternehmens aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung wird nur dann einer Lieferung bzw. einem innergemeinschaftlichen Erwerb gegen Entgelt gleichgestellt, wenn der Gegenstand **nicht zu einer nur vorübergehenden Verwendung** in den Bestimmungsmitgliedstaat gelangt.

Was unter einer vorübergehenden Verwendung zu verstehen ist, wird im Gesetz nicht konkret geregelt. Es ist daher eine Auslegung erforderlich, die sich an den Vorgaben der MwStSystRL zu orientieren hat.

Aus Art. 17 MwStSystRL kann abgeleitet werden, dass ein innergemeinschaftliches Verbringen nicht anzunehmen ist, wenn die Verwendung des Gegenstands entweder **ihrer Natur nach nur vorübergehend** oder aber **befristet** ist (Abschn. 1a.2 Abs. 9 ff. UStAE: eine Verwaltungsanweisung, die wir Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehlen!).

3.5.1 Der Art nach vorübergehende Verwendung

Eine ihrer **Art nach vorübergehende Verwendung**, bei der das zeitliche Moment keine Rolle spielt, ist anzunehmen,

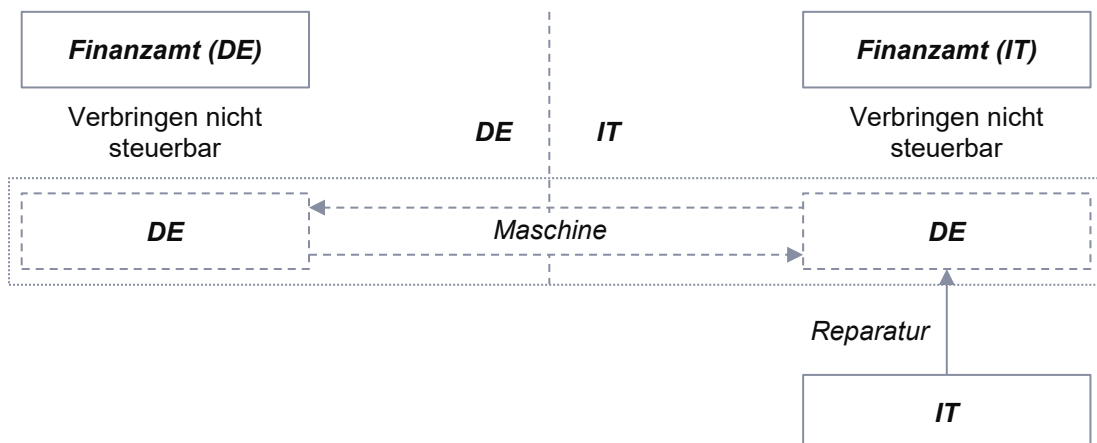
- wenn der Unternehmer den Gegenstand im Rahmen oder in unmittelbarem Zusammenhang mit einer von ihm bewirkten **sonstigen Leistung** in den Bestimmungsstaat verbringt (Vermietung einer Maschine im übrigen Gemeinschaftsgebiet; Verbringen technischer Geräte sowie der Bühnenausstattung eines Konzertveranstalters in das übrige Gemeinschaftsgebiet im Rahmen einer Konzerttournee; vgl. auch das Beispiel in Abschn. 1a.2 Abs. 10 Nr. 1 UStAE),
- wenn ein Unternehmer einen Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet verbringt, um ihn dort **reparieren** zu lassen.

▶ Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE transportiert eine Maschine nach Italien, um sie dort bei der Spezialfirma IT reparieren zu lassen. Nach erfolgreicher Reparatur wird die Maschine wieder nach Deutschland zurückgebracht.

▶ Lösung:

Da lediglich eine vorübergehende Verwendung vorliegt, hat DE keine fiktive innergemeinschaftliche Lieferung in Deutschland bzw. keinen fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb in Italien bewirkt.



- wenn ein Unternehmer zu einer an ihn im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten **Werklieferung** aus dem Inland **Material** gestellt oder beistellt,
- wenn ein Unternehmer eine Maschine, z. B. einen Baukran, als seinen **Gesellschafterbeitrag** einer Arbeitsgemeinschaft überlässt und diesen aus dem Inland zur Baustelle im übrigen Gemeinschaftsgebiet verbringt.

Eine ihrer **Art nach vorübergehende Verwendung** wird aber auch dann angenommen (Abschn. 1a.2 Abs. 10 Nr. 1 UStAE), wenn der Unternehmer zur Ausführung einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerbaren Werklieferung (z. B. Errichtung einer ortsfesten Maschinenanlage in Frankreich oder einer Maschinenhalle in Luxemburg) Gegenstände in den Bestimmungs-EU-Mitgliedstaat verbringt.

Dabei ist es unerheblich, ob der Gegenstand Bestandteil der Lieferung wird und daher im Bestimmungs-EU-Mitgliedstaat verbleibt (z. B. Teile der Maschinenanlage oder Baumaterial), oder ob er als Hilfsmittel verwendet wird und später wieder in das Inland zurückgelangt (z. B. Baukran, der bei der Erstellung des Gebäudes verwendet wurde).

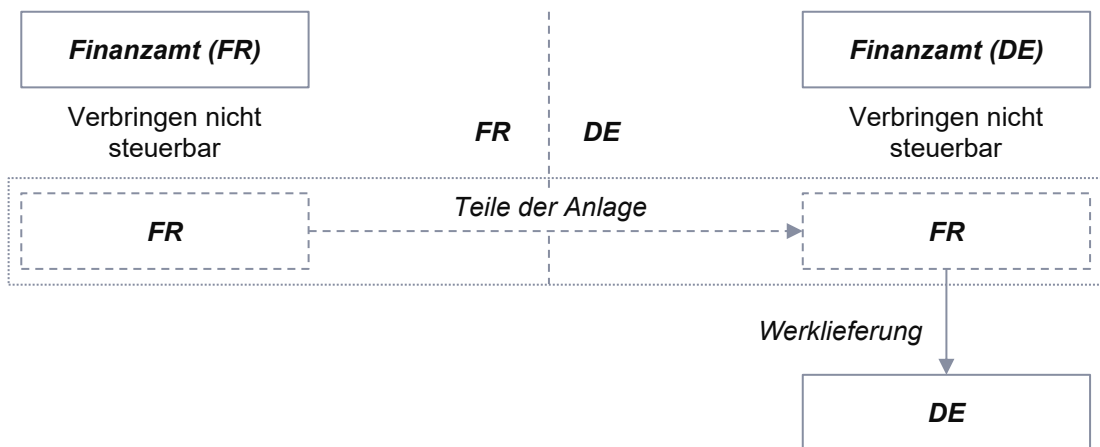


► **Beispiel:**

Der deutsche Unternehmer DE bestellt bei dem französischen Maschinenbauunternehmer FR eine Maschinenanlage, die in Karlsruhe zu installieren ist. Der französische Unternehmer fertigt die einzelnen Teile dieser Anlage in seinem Herstellungsbetrieb in Frankreich an. Er verbringt diese Teile nach Karlsruhe, um sie dort zu einer ortsgebundenen Anlage zu installieren.

► **Lösung:**

Der französische Unternehmer erbringt seine als Werklieferung zu qualifizierende Leistung erst, wenn er dem Abnehmer das fertige Werk übergibt. Der französische Unternehmer hat daher zu Beginn und am Ende der Warenbewegung die Verfügungsmacht über die einzelnen Teile der Anlage. Diese Teile werden daher zwar zur Verfügung des französischen Unternehmers aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland verbracht, sie unterliegen nach Abschn. 1a.2 Abs. 10 Nr. 1 UStAE jedoch nicht der Erwerbsbesteuerung.



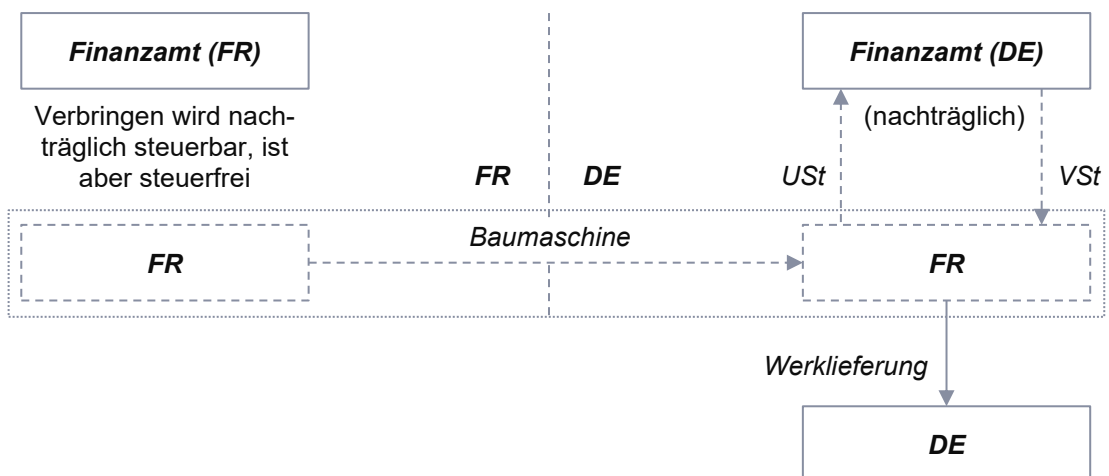
Das Verbringen wird **(nachträglich) steuerbar**, wenn der verbrachte Gegenstand in dem Bestimmungsmitgliedstaat untergeht oder entgegen der ursprünglichen Verwendungsabsicht veräußert wird (Abschn. 1a.2 Abs. 11 Satz 2, 3 UStAE).

► **Beispiel:**

Der französische Bauunternehmer FR hat eine Baumaschine auf eine Baustelle in Deutschland verbracht. Bei einem Großbrand wird die Baumaschine zerstört.

► **Lösung:**

Im Zeitpunkt der Zerstörung ist der Verbringenstatbestand des § 1a Abs. 2 UStG erfüllt.



3.5.2 Verbringen zu einer nicht nur befristeten Verwendung

Eine **befristete Verwendung** schließt die Annahme einer fiktiven Lieferung durch innergemeinschaftliches Verbringen dann aus, wenn der Unternehmer Gegenstände aus dem Inland zu dem Zweck in das übrige Gemeinschaftsgebiet verbringt, sie nur mittelbar zur Ausführung von dort bewirkten Umsätzen einzusetzen, um sie dann wieder in das Inland zurückzubringen. Für die Befristung sind die EU-rechtlichen Vorschriften über eine vollständige Befreiung von Einfuhrabgaben entsprechend anzuwenden, die gelten würden, wenn der Gegenstand zur nur vorübergehenden Verwendung in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt werden würde.

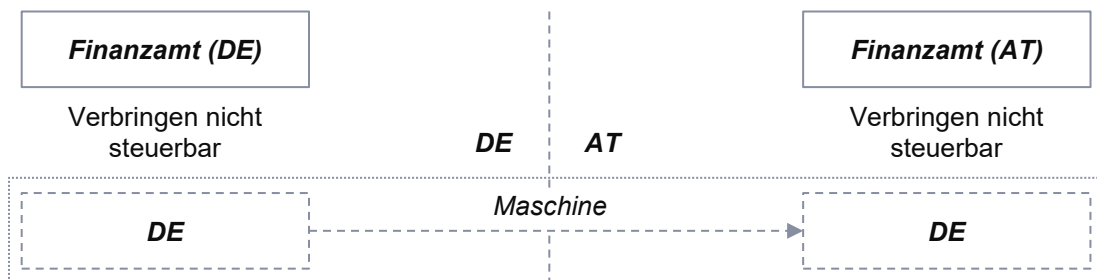
Diese **zoll- und einfuhrumsatzsteuerrechtlichen Abgabebefreiungen** sind im Unionszollkodex (UZK) geregelt. In Art. 251 Abs. 2 UZK (bisher: Art. 140 Abs. 2 ZK) ist die Höchstdauer der Verwendung grundsätzlich auf 24 Monate festgelegt.

► Beispiel:

Der deutsche Unternehmer DE verbringt eine Maschine nach Österreich, um sie dort auf einer Messe zu präsentieren. Nach Abschluss der dreiwöchigen Messe soll die Maschine wieder nach Deutschland zurückgebracht werden.

► Lösung:

In diesem Fall bewirkt DE umsatzsteuerlich in Deutschland keine Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 1a UStG, da die Maschine nur zu einer befristeten Verwendung nach Österreich verbracht wurde. Entsprechend wird auch kein innergemeinschaftlicher Erwerb in Österreich bewirkt.



Für bestimmte Gegenstände ist eine kürzere Verwendungsdauer bestimmt (z. B. zwölf Monate für Eisenbahnfahrzeuge, sechs Monate für Straßenfahrzeuge). Da diese Verordnungen im gesamten Gemeinschaftsgebiet unmittelbare Rechtswirkung entfalten, sind die in ihnen festgelegten Fristen zugleich zeitliche Grenzen, die für die Frage zu beachten sind, ob eine nur vorübergehende Verwendung i. S. v. § 3 Abs. 1a Satz 1 UStG vorliegt. Werden diese Grenzen überschritten, ist das Verbringen mit Ablauf der jeweils vorgesehenen Frist als steuerbarer Vorgang zu behandeln.

Entsprechendes gilt bei **Untergang** oder **Veräußerung** der Gegenstände innerhalb der (unschädlichen) Verwendungsfrist (Abschn. 1a.2 Abs. 13 UStAE).

3.6 Bemessungsgrundlage bei Verbringungsfällen

Ist im Rahmen von Verbringungsfällen die fiktive innergemeinschaftliche Lieferung nach § 3 Abs. 1a UStG oder der fiktive innergemeinschaftlicher Erwerb nach § 1a Abs. 2 UStG im Inland steuerbar, wird der Umsatz gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nach dem **Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten** für den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand oder in Ermangelung eines Einkaufspreises nach den Selbstkosten bemessen, jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes (vgl. dazu Abschn. 10.6 Abs. 1 UStAE).



3.7 Entstehung der Steuerschuld

Für **fiktive innergemeinschaftliche Lieferungen** durch unternehmensinternes Verbringen von Gegenständen aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 3 Abs. 1a UStG) enthält das Gesetz keine besondere Regelung über den Zeitpunkt der Entstehung der Umsatzsteuer, zumal die Verbringungsfälle nach § 6a Abs. 2 UStG grundsätzlich steuerfrei sind. Sollten die Voraussetzungen allerdings nicht vorliegen, z. B. weil der verbringende Unternehmer die Voraussetzungen der Steuerfreiheit nicht nachweisen kann, entsteht die Umsatzsteuer – wie bei der tatsächlichen Lieferung – mit **Ablauf des Voranmeldungszeitraums**, in dem der **Gegenstand** in den anderen EU-Mitgliedstaat **verbracht** wurde (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG).

Für **fiktive innergemeinschaftliche Erwerbe** durch unternehmensinternes Verbringen von Gegenständen aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland (§ 1a Abs. 2 UStG) enthält das Gesetz ebenfalls keine besondere Regelung über den Zeitpunkt der Entstehung der Erwerbsteuer. Es ist auf § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG zurückzugreifen. Da in diesen Fällen eine Rechnung üblicherweise nicht erstellt wird und auch begrifflich nicht über eine Leistung abzurechnen ist, entsteht die Steuer mit **Ablauf** des dem **fiktiven Erwerb** folgenden **Kalendermonats**. Sofern eine Pro-Forma-Rechnung erstellt wird, kann jedoch für die Entstehung auf diese zurückgegriffen werden.

3.8 Rechnungsstellung

Beim innergemeinschaftlichen Verbringen von Gegenständen besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen. Zur Abwicklung von Verbringungsfällen hat der Unternehmer gleichwohl für den ausländischen Unternehmensteil einen Beleg auszustellen, in dem die verbrachten Gegenstände aufgeführt und die Bemessungsgrundlagen, die USt-IdNr. des inländischen Unternehmensteils und die USt-IdNr. des ausländischen Unternehmensteils angegeben werden (Pro-Forma-Rechnung – Abschn. 14a.1 Abs. 5 UStAE).

IV. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Marco Taff war bis zu seiner Kündigung zum 30.6.00 als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau bei der BMW AG in München angestellt. Seine große Leidenschaft galt aber immer schon den Modelleisenbahnen. Deshalb hat er sich entschlossen, seine Tätigkeit bei der BMW AG zu kündigen und sich in neu angemieteten Räumen mit dem Handel und dem Bau von Modelleisenbahnen selbständig zu machen. Als Mietbeginn wurde der 1.7.00 vereinbart. Marco, der seit langem über gute Kontakte in der Modelleisenbahnszene verfügte, rechnete für das Jahr 00 noch mit Einnahmen in Höhe von 8.500 €.

Ab 1.7.00 tätigte Marco unter anderem folgenden Umsatz: Zur Abrundung seines Sortiments bestellte Marco auf einer Fachmesse für Modelleisenbahnen in Mailand (Italien) 20 historische italienische Lokomotivmodelle verschiedener Baureihen mit dazugehörigen Waggons beim Hersteller Silvio Stationi aus Venedig (Italien) für insgesamt 13.000 €. Die Ware wurde von Stationi am 29.7.00 von Venedig (Italien) nach München versandt. Die beiliegende Rechnung beglich Marco eine Woche später.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Marco Taff im Besteuerungszeitraum 00. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.



ALLGEMEINE HINWEISE

Gehen Sie davon aus, dass Marco Taff im Besteuerungszeitraum 00 Kleinunternehmer i. S. v. § 19 UStG ist.

Erwerbsschwellen gelten gegebenenfalls als überschritten.



3. Lösungshinweise



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 12 – v14719

	Punkte	
	Soll	Ist
Hinsichtlich des Erwerbs der 20 Lokomotivmodelle sind die Voraussetzungen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UStG erfüllt. Marco Taff erbringt als Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG ausschließlich steuerfreie Ausschlussumsätze (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG) und fällt deshalb unter § 1a Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG. Die Erwerbsschwelle nach § 1a Abs. 3 Nr. 2 UStG ist laut den allgemeinen Hinweisen jedoch überschritten. Der Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs liegt nach § 3d Satz 1 UStG in München (Inland). Er ist somit steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) und steuerpflichtig.	1	
Die Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) beträgt 13.000 €, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) 2.470 €. Sie entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG mit Rechnungsstellung am 29.7.00. Taff muss, obwohl er grds. als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuervoranmeldungen für seine eigenen steuerfreien Ausgangsumsätze abzugeben hat (§ 19 Abs. 1 Satz 2 UStG), den innergemeinschaftlichen Erwerb in einer Umsatzsteuervoranmeldung erklären (§ 18 Abs. 4a UStG). Es besteht zwar grds. ein Recht auf Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, dieser ist jedoch nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausgeschlossen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	2	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!